القول المبين

فيمن لا يقتل من المشركين

تأليف/

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد ،،،

فهذه رسالة في النصوص والآثار الواردة فيمن يحرم دمهم من المشركين، كتبتها بيانا للحكم الشرعي المتعلق بهذه الأصناف، وذلك لما اشتهر بين العلماء من أن الدم يعصم بالإيمان أو الأمان، وذلك إنما هو في الغالب، وإلا فهناك أصناف من المشركين يعصم دمهم بغيرهما، وقد رتبته على فصول، وبدأت بالبحث الحديثي ثم الفقهي باختصار في كل فصل إن شاء الله.

وقد اشتمل هذا التصنيف على فصول، وهي:

الفصل الأول: في أهل العهد.

الفصل الثاني: في النساء والصبيان.

الفصل الثالث: في الرسل والوفود.

الفصل الرابع: في العسيف والوصيف.

الفصل الخامس: في التجار.

الفصل السادس: في الرهبان وأصحاب الصوامع.

الفصل السابع: في الشيخ الفاني.

الفصل الثامن: في الفلاحين ومن لم ينصب الحرب.

وليس غرض البحث التفصيل في أحكامهم، وإنما بيان ما في عصمة دماء هذه الأصناف من الدلائل، وقول أهل العلم في ذلك على وجه الاختصار، وأما تفصيل الأحكام وما ينتقض به الأمان المذكور فيؤخذ من كتب الفقهاء على اختلاف المذاهب في ذلك.

والله أسأل أن ينفع به، ويجعله خالصا لوجهه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الفصل الأول:

ما جاء في أهل العهد

أهل العهد صنفان من الكفار والمشركين، وهما: أهل الأمان، وأهل الصلح والهدنة، وهم نوعان: أصحاب عهد دائم بشروطه وهم أهل الذمة، وأهل عهد مؤقت وهم الآخران.

وقد جاء في نصوص القرآن والسنة بيان عصمة دمائهم بالعهد الذي معهم.

أما القرآن ففي آيات:

قال تعالى ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ التوبة ٢٩

وقال تعالى ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥ﴾ التوبة ٦.

وقال تعالى ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ﴾ التوبة ٧ مع قوله تعالى ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا﴾ الأنفال ٦١.

وأما الأحاديث فكثيرة:

الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ".

ومدار طرق الحديث على مجاهد عنه به.

ورواه عن مجاهد الحسن بن عمرو الفقيمي والأعمش.

أما الحسن بن عمرو الفقيمي: فرواه البخاري من طريق عبد الواحد، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم في صفة الجنة، والبيهقي في الكبرى من طريق أبي معاوية، والبزار من طريق عبد الرحمن بن مغراء ثلاثتهم عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو به (١).

---

(١) رواه البخاري (رقم ٣١٦٦، ٦٩١٤) وابن ماجه (رقم ٢٦٨٦) وابن أبي شيبة (رقم ٢٧٩٤٧) وأبو نعيم في صفة االجنة (رقم ١٩٧) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٦٤٨٢، ١٨٧٣٢) والبزار (رقم ٢٣٧٣).

وفي البزار:" من قتل قتيلا من أهل الذمة ... ".

وخالفهم مروان بن معاوية الفزاري فزاد في الإسناد.

رواه النسائي في الصغرى والكبرى وأحمد وابن الجارود والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الكبرى من طريق مروان بن معاوية الفزري عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو رضي الله به(١).

---

(١) رواه النسائي (رقم ٤٧٥٠) والكبرى (رقم ٦٩٢٦) وأحمد (رقم ٦٧٤٥) وابن الجارود (رقم ٨٣٤) والطبراني في الكبير (رقم ١٤٣٠٨) والحاكم (رقم ٢٥٨٠) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٦٤٨٣، ١٨٧٣٣).

هكذا رواه الجماعة عن مروان الفزاري منهم إبراهيم المعقب ودحيم وابن أبي عمر ومحمد بن بكير الحضرمي وعلي بن مسلم الطوسي وغيرهم.

ورواه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (رقم ٥٦) عن ابن زنجي عن ابن أبي داود عن المسيب بن واضح السلمي عن مروان الفزاري به ولم يذكر جنادة فيه، فيكون سقط من الطباعة، أو من أوهام المسيب بن واضخ فإنه يخطئ طثيرا كما قال أبو حاتم الرازي.

فزاد في الإسناد جنادة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وأما الأعمش: فرواه البزار عن أحمد بن يزداد الكوفي عن عمرو بن عبد الغفار الفقيمي عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به(١).

وعمرو بن عبد الغفار ضعيف جدا.

ومما سبق يتبين أن مروان الفزاري تفرد بذكر جنادة بن أبي أمية في الإسناد، وخالفه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية وعبد الرحمن بن مغراء ثلاثتهم عن الفقيمي.

وذكر البيهقي والحافظ في الفتح أن عمرو بن عبد الغفار الفقيمي رواه أيضا عن عمه الحسن بن عمرو، فصاروا أربعة، وتابعهم الأعمش عن مجاهد فلم يذكر جنادة (١).

---

(١) رواه البزار (رقم ٢٣٨٣).

وعمرو بن عبد الغفار ضعيف جدا.

واختلف في الترجيح، فرجح الدراقطني رواية مروان، وذكر في الإلزامات والتتبع(٢) رواية البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به، ثم قال: خالفه مروان بن معاوية، فرواه عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو، وهو الصواب".

وتعقبه الحافظ فقال: والظاهر أن رواية عبد الواحد أرجح لمن تابعه".

والراجح قول الحافظ لاتفاق الجماعة عليه، ورواية مروان بن معاوية شاذة.

---

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٤٤) وفتح الباري (١/ ٣٦٤) لكن تقدم أن عمرو بن عبد الغفار يرويه عن الأعمش، وعمرو ضعيف جدا، فيكون اضطرابا منه.

(٢) الإلزامات والتتبع (رقم ٢٩).

الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فلا يريح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما".

وللحديث عنه طريقان:

الطريق الأول: محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به.

رواه الترمذي وابن ماجه (وللفظ له) والحاكم من طريق معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة(١).

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

الطريق الثاني: عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

رواه الطبراني في الأوسط، وأبو محمد الخلدي في فوائده، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه من طريق أبي جعفر محمد بن مهران

---

(١) رواه الترمذي (رقم ١٤٠٣) وابن ماجه (رقم ٢٦٨٧ وللفظ له) الحاكم (رقم ٢٥٨١).

الجمال عن عيسى بن يونس عن عوف عن محمد عن أبي هريرة بلفظ:" من قتل معاهدا في غير كنهه، لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة سنة "(١).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا عيسى بن يونس".

وصححه الضياء على شرط الصحيح(٢)، وخرجه الألباني في صحيحته (٣).

الحديث الثالث: أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة".

وللحديث عنه طرق:

الطريق الأول: عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني عن أبي بكرة.

---

(١) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٦٦٣، ٨٠١١) وأبو محمد الخلدي في فوائده (رقم ٣٦٧ /٩٨ تحقيق نبيل جرار) وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (رقم ٣٤١).

(٢) صفة الجنة (رقم ١٥٢).

(٣) السلسلة الصحيحة (رقم ٢٣٥٦).

رواه أحمد وأبو داود والنسائي في االصغرى والكبرى والطيالسي والدارمي وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن الجارود في المنتقى والبزار والحاكم والبيهقي في الكبرى وابن أبي عاصم في الديات والضياء المقدسي في حديث أبي عبد الرحمن المقرئ من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة به(١).

الطريق الثاني: الحسن البصري عن أبي بكرة به.

---

(١) رواه أحمد (رقم ٢٠٣٧٧، ٢٠٤٠٣) وأبو داود (رقم ٢٧٦٠) والنسائي في االصغرى (رقم ٤٧٤٧) والكبرى (رقم ٦٩٢٣) والطيالسي (رقم ٩٢٠) والدارمي (رقم ٢٥٤٦) وابن أبي شيبة (رقم ٢٧٩٤٦) ونعيم بن حماد في الفتن (رقم ٤٦٦) وابن الجارود في المنتقى (رقم ٨٣٥، ١٠٧٠) والبزار (رقم ٣٦٧٩) والحاكم (رقم ٢٦٣١) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٨٤٩) وابن أبي عاصم في الديات (ص ٤٧) والضياء المقدسي في حديث أبي عبد الرحمن المقرئ (رقم ٥٥).

رواه أحمد والحاكم والبيهقي والبغوي من طريق معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة به. وفيه: قال أبو بكرة: صم الله أذني إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله"(١).

وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سواء العنبري عن قتادة عن الحسن به. لكن قال فيه:" من مسيرة خمسمائة عام"(٢).

ووره عبد الرزاق من طريق عمرو بن عبيد، وابن حبان من طريق هشام بن حسان القردوسي.

ورواه النسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة، وابن حبان من طريق حماد بن زيد كلاهما (حماد بن زيد

---

(١) رواه أحمد (رقم **٢٠٤٦٩**) والحاكم (رقم **٢٥٧٩**) والبيهقي (رقم **١٦٤٨٤**) والبغوي (رقم **٢٥٢٢**).

(٢) رواه الطبراني في الأوسط (رقم **٢٩٤٤**).

وحماد بن سلمة) عن يونس بن عبيد ثلاثتهم (عمرو بن عبيد، وهشام بن حسان، ويونس بن عبيد) عن الحسن البصري به (١).

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وقال النسائي عقبه: هذ خطأ، والصواب حديث ابن علية، وابن علية أثبت من حماد بن سلمة، والله أعلم، وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة ".

يعني رواية يونس عن الحكم بن الأعرج الآتية، وسبقه لهذ الترجيح البخاري في التاريخ الكبير، فإنه لما ذكر رواية يونس عن الحكم ذكر بعده رواية حماد هذه ثم قال: والأول أصح هـ وسيأتي في الطريق الذي بعده.

كذا قال النسائي، وقد تقدم أن حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة على هذا الوجه عن يونس بن عبيد.

---

(١) رواه عبد الرزاق (رقم **١٨٥٢٢**) والنسائي في الكبرى (رقم **٨٦٩١**) وابن حبان (رقم **٤٨٨١، ٧٣٨٢، ٧٣٨٣**) والحاكم (رقم **١٣٣**).

وقد جاءت الرواية في هذه الطرق كلها بالعنعنة بين الحسن وأبي بكرة.

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن البصري حدثني أبو بكرة به (١).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شبيب بن شيبة إلا محمد بن سعيد القرشي".

وشبيب بن شيبة ضعفه الجمهور منهم ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود والنسائي والدراقطني وابن عدي (٢).

وقال الألباني في الضعيفة: منكر بهذه المسيرة "(٣).

الطريق الثالث: ثرملة بن الأشعث عن أبي بكرة به.

---

(١) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٤٣٣).

(٢) تاريخ بغداد (٢٧٨/٩ ط. العلمية) وتريخ دمشق (١٢٥/٧٣، ١٢٦) والكامل لابن عدي (٥١/٥) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٥٨/٤).

(٣) السلسلة الضعيفة (رقم ٦٣٧٦).

رواه أحمد والنسائي في االصغرى وفي الكبرى وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير وابن حبان والبيهقي في الكبرى والذهبي في السير من طريق الحكم بن الأعرج، ورواه الدولابي في الكنى من طريق جميل أبو المغيرة العجلي كلاهما (جميل والحكم) عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة به (١).

وقال أبو الفضل ابن طاهر في أطراف الغرائب: غريب من حديث أبي المغيرة جميل المكي عنه، تفرد به علي بن المبارك عنه، وإنما يعرف هذا من حديث الحكم بن زيد عن الأشعث "(٢).

كذا فيه، ولعل صوابه " الحكم بن الأعرج ".

الطريق الرابع: عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به.

---

(١) رواه أحمد (رقم ٢٠٣٨٣، ٢٠٣٩٧، ٢٠٥٢٣) والنسائي في الصغرى (رقم ٤٧٤٨) والكبرى (رقم ٦٩٢٤، ٨٦٩٠) وابن أبي شيبة (رقم ٢٧٩٤٤، ٢٧٩٤٥) والبخاري في التاريخ الكبير (رقم ١٣٨٠ ترجمة الأشعث هذا) وابن حبان (رقم ٤٨٨٢) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٧٣٤) والذهبي في السير (٦/٣٨٩) والدولابي في الكنى (رقم ١٨٥٢).

(٢) أطراف الغرائب (رقم ٤٥٤٥).

رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قتل نفس معاهدة بغير حقه، لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام "(١).

وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث، لكن المتن يتقوى بطرقه وشواهده.

الحديث الرابع: رجال من الصحابة رضي الله عنهم.

روى أحمد والنسائي في الصغرى والكبرى من طريق شعبة ووالد وكيع عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما "(٢).

---

(١) رواه أحمد (رقم ٢٠٥٠٦، ٢٠٥١٥).

(٢) رواه أحمد (رقم ١٨٠٧٢، ٢٣١٢٨) والنسائي في الصغرى (رقم ٤٧٤٩) والكبرى (رقم ٦٩٢٥).

ورواه أحمد من طريق سفيان عن الأعمش عن هلال بن يساف عن رجال عن النبي به (١).

وليس في رواية الأعمش ذكر القاسم بن مخيمرة بعد هلال بن يساف.

الحديث الخامس: أبو أمامة الباهلي رضي الله

رواه الطبراني وابن أبي عاصم من طريقين عن أبي مُعَيد حفص بن غيلان عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ولا صفر، ولا هم، ولا يتم شهران، ومن خفر بذمة لم يرح رائحة الجنة "(٢).

قال الألباني في تخريج السنة: سنده حسن رجاله ثقات، وفي القاسم أبي عبد الرحمن كلام يسير لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن.

---

(١) رواه أحمد (رقم ١٦٥٩٠، ٢٣١٧٩).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (٨ رقم ٧٧٦١) ومسند الشاميين (رقم ١٥٥١) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ٢٨٣).

والحديث أورده الهيثمي في المجمع(١) بالخصال الخمس وقال: رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وغيره وضعفه أحمد وغيره".

وأورده في مكان آخرمن المجمع(٢) دون الخصلة الخامسة وقال: رواه الطبراني وفيه عمرو بن محمد الغاز ولم أعرفه، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقة ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره، وبقيه رجاله ثقات".

الحديث السادس: عبد الرحمن بن أبي عميرة

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وفي السنة ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن محمد بن مصفى عن سويد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله النجراني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال: خمس حفظتهن من رسول الله

---

(١) مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٤).

(٢) مجمع الزوائد (٥/ ١٠٢)، وهذا الوجه رواه الطبراني في الكبير (رقم ٧٨٠١) ومسند الشاميين (رقم ٢١٤)، وليس فيه موضع الشاهد.

صلى الله عليه وسلم قال:" لا صفر، ولا هامة، ولا عدوى، ولا يتم شهران ستين يوما، ومن خفر ذمة الله تعالى لم يرح ريح الجنة "(١).

قال أبو نعيم: رواه سليمان بن عبد الرحمن وأحمد بن المبارك الصوري عن سويد مثله".

وعزه السيوطي في اللآلي المصنوعة(٢) إلى أبي الشيخ في العظمة: أنبأنا البراء أبو عاصم حدثنا هشام حدثنا سويد بن عبد العزيز به.

قال الألباني في تخريج السنة: حديث صحيح، وسنده موثقون غير سويد ابن عبد العزيز فإنه لين لحديث ".

وأبو عبد الله النجراني روى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: صالح الحديث لا بأس به (٣).

وابن أبي عميرة المزني صحابي اسمه عبد الرحمن. وللحديث طريق خير من هذه وهي الآتية " هـ ثم ذكر الذي قبله.

---

(١) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ١١٣٠) وفي السنة (رقم ٢٨٢) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ٤٦٣٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥،٢٣١).

(٢) اللآلي المصنوعة للسيوطي (٧٨/١).

(٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ٤٠١ ترجمة ١٩١٨).

الحديث السابع: حديث:" لا يقتل مؤمن بكافر، ولاذو عهد في عهده".

ورد من حديث علي بن بي طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك ومعقل بن يسار وعائشة، ومرسل بكر بن سوادة الجذمي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح.

أما حديث علي بن بي طالب، فله عنه طرق:

الطريق الأول: قيس بن عبد عن علي به.

رواه أبو داود والنسائي وفي الكبرى وأحمد والبغوي والطحاوي في المشكل ومعاني الآثار والبزار والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن زنجوية في الأموال والحاكم وأبو يعلى وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن

قتادة عن الحسن عن قيس بن عبد قال: دخلت أنا والأشتر على علي به (١).

قال البزار: وقد روي عن أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمرو، وعن غيرهم، فذكرناه عن علي، واجتزأنا به، وهذ الحديث قد روي عن علي من غير وجه، وهذ السند حسن سند يروى في ذلك وأصحه، ولا نعلم أسند قيس بن عبد عن علي إلا حديثين، هذا أحدهم والآخر ... ثم ذكر حديث سبب نزول قوله ﴿هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡۖ﴾ الحج ١٩، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء(١): رجاله ثقات رجال الشيخين.

---

(١) رواه أبو داود (رقم ٤٥٣٠) والنسائي في الصغرى (رقم ٤٧٣٤) والكبرى (رقم ٦٩١٠، ٨٦٢٩) وأحمد (رقم ٩٩٣) والبغوي (رقم ٢٥٣١) والطحاوي في المشكل (رقم ١٢٤٣، ٥٨٨٩) ومعاني الآثار (رقم ٥٠٤٣) والبزار (رقم ٧١٤) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم ٦٠٥) وابن زنجوية في الأموال (رقم ٧١٩) والحاكم (رقم ٢٦٢٣) وأبو يعلى (رقم ٣٣٨، ٦٢٨) وابن المنذر في الأوسط (رقم ٦٦٦٠) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٥٩١٠، ١٦٨١٣) والمعرفة (رقم ١٦٤٢٨)

تنبيه: ليس في حديث أبي هريرة – فيما وقفت عليه – موضع الشاهد وهو النهي عن قتل المعاهد، فلم نذكره في أحاديث الباب.

الطريق الثاني: الأشتر عن علي به.

رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن موسى بن أعين عن زيد بن بكر بن خنيس عن الحجاج بن أرطأة عن الشعبي عن الأشتر به(٢).

ثم قال الطبراني: لم يرو هذ الحديث عن الشعبي إلا الحجاج بن أرطأة، ولا عن الحجاج إلا زيد بن بكر، تفرد به: موسى بن أعين ".

الطريق الثالث: أبو حسان الأعرج عن علي به.

رواه أحمد والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وأبو يعلى والمزي في تهذيب الكمال من طريق همام وعمر بن عامر كلهم عن قتادة عن أبي حسان الأعرج به(١).

---

(١) إرواء الغليل (٧/ ٢٦٧ رقم ٢٢٠٩).

(٢) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٥٢٧٧).

وصححه الألباني على شرط مسلم في الإرواء (٢).

وقال الأرنؤط في تخريج المسند(٣): صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج فمن رجال مسلم وهو صدوق، ورويته عن علي مرسلة".

ومع ذلك فقد حسن سنده الحافظ في الفتح"(٤).

وخالفهم الحجاج بن الحجاج فقال: عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر عن علي به.

فرواه ابن طهمان في مشيخته ومن طريقه النسائي عن الحجاج بن الحجاج به(١).

---

(١) رواه أحمد (رقم **٩٥٩، ٩٩١**) والنسائي في الصغرى (رقم **٤٧٣٥، ٤٧٤٥**) والكبرى (رقم **٦٩١١، ٦٩٢١**) وأبو يعلى (رقم **٥٦٢**) والمزي في تهذيب الكمال **(٢٨/٢٦)**.

(٢) إرواء الغليل (٤/ ٢٥١ رقم ١٠٥٨).

(٣) تخريج مسند أحمد (٢/٢٦٨).

(٤) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٢/ ٢٦١).

ورواه ابن أبي عاصم في الديات والدارقطني من طريق حفص بن غياث عن الحجاج عن قتادة عن مسلم الأحرد – وهو أبو حسان الأعرج – عن الأشتر عن علي به (٢).

وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس به (٣).

وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن حبان من طريق عبيدة بن الأسود، وبحشل في تاريخ واسط من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة كلاهما عن القاسم بن الوليد عن سنن بن الحارث بن مصرف عن

---

(١) رواه ابن طهمان في مشيخة (رقم ٥١) والنسائي في الصغرى (رقم ٤٧٤٦) والكبرى (رقم ٦٩٢٢، ٨٦٢٨) .

(٢) رواه ابن أبي عاصم في الديات (ص ٢٥) والدارقطني (رقم ٣١٥٢).

(٣) رواه ابن ماجه (رقم ٢٦٦٠).

طلحة ابن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر به، وذكر حديثا طويلا فيه موضع الشاهد (١).

وحسن الألباني سنده في تعليقه على صحيح ابن حبان.

ورواه الطبراني في الأحاديث الطوال عن مطين عن محمد بن الصباح الجرجرائي حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة عن القاسم بن الوليد به(٢).

وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود وأحمد وأبو يعلى وابن الجارود والبيهقي في الكبرى وابن أبي عمر ومسدد وابن عدي في

---

(١) رواه ابن حبان (رقم **٥٩٩٦**) وبحشل في تاريخ واسط (ص **١٦٥** ترجمة سليمان بن الحكم بن عوانة).

(٢) رواه الطبراني في الأحاديث الطوال (رقم ٦٠)، لكن قال فيه (بن عمرو) بزيادة الواو، وعليه جرى محققه السلفي وأحال على ما كتبه العلامة أحمد شاكر في تخريج المسند (رقم **٦٦٨١**) والصواب الأول.

الكامل وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به(١).

وأما حديث أنس بن مالك: فرواه بن زنجوية في الأموال عن ابن أبي أويس عن أنس بن عياض عن حميد الطويل عن أنس به (٢).

وأما حديث معقل بن يسار: فرواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وابن عدي في الكامل من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

---

(١) رواه أبو داود (رقم ٢٧٥١) وأحمد (رقم ٦٦٩٠، ٦٧٩٦، ٦٨٢٧، ٦٩٧٠) وأبو يعلى (كما في إتحاف الخيرة المهرة (رقم ١/٨٥٩) وابن الجارود (رقم ١٠٧٣) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٥٩١٣) وابن أبي عمر (كما في إتحاف الخيرة المهرة (رقم ١/٤٦١٤) ومسدد (كما في إتحاف الخيرة المهرة (رقم ٤٩٨٧) وابن عدي في الكامل (١٢/٩ ترجمة يحيى بن أبي أنيسة) وابن عبد البر في الاستذكار (١٧٨/٨) والتمهيد (١٨٨/٢١-١٨٩)

(٢) رواه بن زنجوية في الأموال (رقم ٧٢٠).

المسلمون يد على من سواهم، تتكافؤ دماؤهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده "(١).

وأما حديث عائشة: فرواه أبو يعلى في مسنده وابن أبي عاصم في الديات والدارقطني والبيهقي في الكبرى من طريق عبيد لله بن عبد المجيد حدثنا عبيد لله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة فذكر الحديث (٢).

وأما مرسل بكر بن سوادة: فرواه ابن وهب في الجامع عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذمي به (٣).

---

(١) رواه الطبراني في الكبير (٢٠ رقم ٤٧١) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٥٩١٦) وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥ ترجمة ١٤٨٧: عبد السلام بن أبي الجنوب).

(٢) رواه أبو يعلى في مسنده (رقم ٤٧٥٧) وابن أبي عاصم في الديات (ص ٢٥) والدارقطني (رقم ٣٢٤٩) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٥٩١٥).

(٣) رواه ابن وهب في الجامع (رقم ٥٠٩).

وأما مرسل الحسن البصري: فرواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أخبرني أبو قزعة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المسلمون يد على من سواهم تتكافؤ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"(١).

وأما مرسل عطاء بن أبي رباح: فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن معقل عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"(٢).

ورجاله ثقات، ومعقل هو ابن عبيد الله الجزري من رجال مسلم، وفي تقريب التهذيب: صدوق يخطئ ".

الحديث الثامن: عمرو بن الحمق رضي الله عنه

رواه ابن ماجه (وللفظ له) وأحمد والنسائي في الكبرى والطيالسي في مسنده وعلي بن الجعد في مسنده وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

---

(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم ١٨٥٠٦).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٢٧٤٧٣).

والطبراني في الأوسط والبزار والطحاوي في مشكل الآثار والخرئطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الكبرى من طرق عن عبد لملك ابن عمير عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو ابن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أمّن رجلا على دمه، فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة"(١).

---

(١) رواه ابن ماجه (رقم ٢٦٨٨ وللفظ له) وأحمد (رقم ٢١٩٤٦،٢٣٧٠١ ، ٢١٩٤٨) والنسائي في الكبرى (رقم ٨٦٨٦ ، ٨٦٨٧، ٨٦٨٨) والطيالسي في مسنده (رقم ١٣٨٢) وعلي بن لجعد في مسنده (رقم ٣٣٣٦) وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٤٤ رقم ٢٦) وابن أبي شيبة في مسنده (رقم ٨٦٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٣٤٥) والطبراني في الأوسط (رقم ٨٤٢٨) والبزار (رقم ٢٣٠٦، ٢٣٠٧) والطحاوي في مشكل الآثار (رقم ٢٠١، ٢٠٢) والخرئطي في مكرم الأخلاق (رقم ١٧٩) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٤٢٣).

ورواه أحمد(١) والطيالسي في مسنده والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الأوسط وفي الصغير والبزار وابن حبان والقطيعي في جزء الألف دينار وأبو نعيم في الحلية وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الكبرى وابن قانع في معجم الصحابة من طرق عن رفاعة بن شداد الفتياني به.

ورواه عبد الله بن ميسرة أبو ليلى وهو مجهول، واختلف عليه في السند: فرواه ابن ماجه من طريق وكيع، وأحمد والبخاري في التاريخ

---

(١) رواه أحمد (رقم ٢١٩٤٧) والطيالسي في مسنده (رقم ١٣٨١) والبخاري في التاريخ الكبير (٣/٣٢٢ رقم ١٠٩٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٣٤٣، ٢٣٤٤) والطبراني في الأوسط (رقم ٤٢٥٢ ، ٦٦٤٠ ، ٧٠٩٠، ٧٧٨١) والصغير (رقم ٣٨، ٥٨٤) والبزار (رقم ٢٣٠٨) وابن حبان (رقم ٥٩٨٢) والقطيعي في جزء الألف دينار (رقم ١٧٩) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٤) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم ٥٩٦) والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم ١٨٠) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٤٢٢) وابن قانع في معجم الصحابة (٢/٢٠٢).

الكبير عن يونس بن محمد، وابن عدي في الكامل من طريق مسلم بن إبراهيم ثلاثتهم عن عبد الله بن ميسرة أبي ليلى عن أبي عكاشة الهمداني عن رفاعة بن شداد عن سليمان بن صرد به. ليس فيه عمرو بن الحمق(١).

ورواه ابن عدي في الكامل من طريق عبد الصمد بن النعمان عن عبد الله ابن ميسرة أبي ليلى عن أبي عكاشة الهمداني عن سليمان بن صرد(٢).

فحذف من السند رفاعة البجلي خلافا للثلاثة قبله عن أبي ليلى.

قال ابن عدي: وعبد الله بن ميسرة عامة ما يرويه لا يتابع عليه وله غير ما ذكرت من الروايات ".

---

(١) رواه ابن ماجه (رقم ٢٦٨٩) وأحمد (رقم ٢٧٢٠٧) والبخاري في التاريخ الكبير (٣/٣٢٣) وابن عدي في الكامل (٥/٢٨٣).

(٢) رواه ابن عدي في الكامل (٥/٢٨٣).

وقال المزي في تهذيب الكمال: ورواه مسلم بن إبراهيم عن عبد الله بن ميسرة الحارثي وهو أبو ليلى عن أبي عكاشة عن رفاعة عن سليمان بن صرد.

ورواه الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن رفاعة عن سليمان بن مسهر. وكلهم وهم ، والله أعلم" (١).

وما ذكره المزي من رواية الفضيل بن ميسرة سبقه إليه أبو نعيم في معرفة الصحابة فقال: سليمان بن مسهر أخرجه بعض المتأخرين في الصحابة من حديث معتمر عن فضيل عن أبي حريز عن رفاعة بن قتادة عن سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من أمن رجلا على دمه " وزعم أنه وهم، وصوابه: عمرو بن حمق، وسليمان بن مسهر فزاري، من تابعي أهل الكوفة، من أوسطهم، يروي عن خرشة بن الحر عن أبي ذر"(٢).

---

(١) تهذيب الكمال (٩/٢٠٦).

(٢) معرفة الصحابة (٣/١٣٣٧).

ورواه الطبراني في مسند الشاميين والقضاعي في مسند الشهاب وابن الأعرابي في معجمه من طريق عاصم بن رفاعة عن عمرو بن الحمق به(١).

قال البخاري في التاريخ الكبير: وروى رشدين عن معاوية بن صالح عن عاصم بن رفاعة البجلي عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولا يصح فيه عاصم "(٢).

ورواه ابن عدي في الكامل من طريق بشر بن إبراهيم النصري عن مبارك ابن فضالة عن الحسن لابصري عن عمرو بن الحمق به.

ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث يض عن الحسن عن عمرو بن الحمق غير محفوظ "(٣).

---

(١)رواه الطبراني في مسند الشاميين (رقم ٢٤٤٨) والقضاعي في مسند الشهاب (رقم ١٦٤) وابن الأعرابي في معجمه (رقم ٦١٢).

(٢) التاريخ الكبير (٣/٣٢٣).

(٣) الكامل (٢/١٦٨).

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: حدث عن الأعمش بسنده إلى عمرو ابن الحمق عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:" من أمن رجلا على نفسه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وولي المقتول "(١).

الحديث التاسع: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه

روى الطبراني في الكبير ومن طريقه أبو نعيم في لحلية، واالعقيلي في الضعفاء الكبير وابن عدي في الكامل من طريق سليمان بن أحمد الوسطي ثنا صلة بن سليمان ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر أخبرني معاذ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا فقتله وجبت له النار، وإن كان المقتول كافرا "(٢).

قال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء وجابر ومعاذ، لا أعلم عنه راويا إلا ابن جريج، ومشهور هذا الحديث من حديث عمرو بن الحمق عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

---

(١) تاريخ دمشق (٧٤/ ١١٢).

ثم رأيت الألباني خرج الحديث في السلسلة الصحيحية (رقم ٤٤٠).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (٢٠ رقم ٦٤) وأبو نعيم في لحلية ٣/ ٣٢٤) والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢١٥) وابن عدي في الكامل (٥/ ١٣٨).

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث لصلة إفرادات لا يحدث بها غيره حديث محمد بن عمرو، ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غيره، وحديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس يرويها عنه صلة، وحديث ابن جريج عن عطاء عن جابر عن معاذ من أعجب ما رأيت لصلة من الحديث ".

وصلة بن سليمان ضعيف جدا، ضعفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي وكذبه ابن معين وأبو داود (١).

الحديث العاشر: حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم

رواه أبو داود عن سليمان بن دود المهري، وابن زنجوية في الأموال عن يوسف بن يحيى، والبيهقي في الكبرى من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عن ابن وهب عن أبي صخر المديني أن صفون بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٣٢٢) وتاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٨ ط. بشار)

قال: " ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة "(١).

وفي رواية ابن زنجوية والبيهقي: عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم به"، وفيها:" وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره:" ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من سبعين عاما ".

قال العراقي:" وهذا سند جيد وإن كان فيه من لم يسم، فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدلة"(٢).

وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات، ولا يضر الجهل بحال الأنباء المذكورين فإن كثرتهم تجبر ذلك"(٣).

---

(١) رواه أبو داود (رقم ٣٠٥٢) في الأموال وابن زنجويه (رقم ٦٢١) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٧٣١).

(٢) فتح المغيث (٤/٤).

(٣) موافقة الخبر الخبر (٢/١٨٤).

وقال السخاوي:" وسنده لا بأس به، ولا يضره جاهلة من لم يسم من أبناء الصحابة، فإنهم عدد ينجابر به جهالتهم، ولذا سكت عليه أبو داود(١).

ثم قال: وله شواهد بينتها في جزء أفردته لهذا الحديث، منه عن عمر بن سعد رفعه:" أنا خصم يوأما القيامة لليتيم والمعاهد، ومن أخاصمه أخصمه". وذكره الألباني في الصحيحة (٢).

وله شاهد مرسل من حديث زيد بن رفيع:" من ظلم معاهدا، أو كلفه فوق طاقته، فأنا حجيجه إلى يوم القيامة ".

رواه يحيى بن آدم في الخراج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن العباس بن عبد الرحمن عن زيد بن رفيع به (٣).

---

(١) المقاصد الحسنة (ص ١٨٥).

(٢) الصحيحة (رقم ٤٤٥).

(٣) الخراج ليحيى بن آدم (رقم ٢٣٥).

وهذ سند تالف من أجل ابن أبي يحيى وهو الأسلمي، ومع ذلك فهو مرسل بل معضل فإن زيد بن رفيع لم يذكروا له رواية عن الصحابة، وإنما روايته عن التابعين وتوفي سنة ثلاثين ومائة كما ذكر ابن سعد في الطبقات(١).

وروى العقيلي في الضعفاء الكبير: حدثنا الهيثم بن خلف قال: حدثنا ابن سيابة الثقفي قال: حدثنا عبد الله بن داود الواسطي قال: حدثنا عبد الحميد ابن يوسف الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ظلم معاهدا كانت خصمه يوأما القيامة، ومن كانت خصمه خصمته"، فقلت لعبد الله بن داود: يا أبا محمد أين لقيت عبد الحميد بن يوسف؟ قال: دلني عليه حماد بن عمرو النصيبي.

---

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد (ترجمة **٣٩٥٥**).

ثم قال العقيلي: وهو يروى من طريق آخر يقارب هذا الطريق بهذا اللفظ اهـ وقال في أول ترجمة عبد الحميد هذا: لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور بالنقل، مجهول" (١).

وله شاهد من حديث عبد الله بن جراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من ظلم ذميا مؤديا الجزية مقرا بذلته، فأنا خصمه يوم القيامة"(٢).

وعبد الله بن جراد قال البخاري في التاريخ الكبير: له صحبة(٣).

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه يعلى بن الأشدق سمعت أبي يقول: عبد الله بن

---

(١) الضعفاء الكبير (٣/ ٤٤ ترجمة عبد الحميد بن يوسف الجزري).

(٢) رواه أبو نعيم في الصحابة (رقم ٤٠٥٩) عن محمد بن حميد ثنا عمر بن الحسن القاضي الحلبي ثنا أيوب الوزان ثنا يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد به.

وعزاه السيوطي في الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (رقم ٣٩٢) لابن منده في معرفة الصحابة.

(٣) التاريخ الكبير (٥/ ٣٥)

جراد لا يعرف، ولا يصح هذا الإسناد، ويعلى بن الأشدق ضعيف الحديث.

قال أبو زرعة: يعلى بن الأشدق كان لا يصدق"(١).

وقال ابن حبان في الثقات: يقال إن له صحبة، روى عنه يعلى بن الأشدق مات سنة أربع وستين وأماائة وليست صحبته عندي بصحيحة "(٢).

الحديث الحادي عشر: مرسل عبد الله بن عبد الرحمن

روى ابن زنجوية في الأموال عن يوسف بن يحيى عن ابن وهب عن الحجاج بن صفوان المديني عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من ظلم معاهدا، فأنا حجيجه يوأما القيامة، ومن باع حرا فأكل ثمنه، فأنا حجيجه يوم القيامة، ومن ظلم أجيرا فأنا حجيجه يوم القيامة "(٣).

وسنده ضعيف، إبراهيم مجهول.

---

(١) الجرح والتعديل (٥/ ٢١).

(٢) الثقات (٣/ ٢٤٤ ترجمة ٧٩٧).

(٣) الأموال لابن زنجويه (رقم ٦٢٢).

الحديث الثاني عشر: مرسل تبيع بن عامر ابن امرأة كعب الأحبار

قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن تبيع ابن امرأة كعب قال:" تزلف الجنة، ثم تزخرف، ثم ينظر إليها من خلق الله من مسلم أو يهودي أو نصراني إلا رجلان: رجل قتل مؤمنا متعمدا، ورجل قتل معاهدا متعمدا"(١).

وسنده حسن، رجاله ثقات من رجال التهذيب.

الحديث الثالث عشر: مرسل عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي

قال أبو داود في المراسيل: حدثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمذاني وابن السرح قالوا: أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال:" أنا أولى وأحق من وفى بذمته "(٢).

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **٣٣٩٦٣**).

(٢) المراسيل لأبي داود (رقم **٢٥١**).

وسنده ضعيف، عبد الله بن يعقوب مجهول كما في تقريب التهذيب(١).

وهذه النصوص من الكتاب والسنة دلت على أن من كان له عهد، سواء عهد ذمة، أو عهد صلح وهدنة، أو عهد أمان فإنه يعصم دمه، ولا يجوز قتله أو أخذ ماله ما لم يرتكب جرما يوجب ذلك، وينتقض به عهده.

وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك في الجملة.

قال الطبري:" أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم، وأراد حربهم من الأعداء"(٢).

وقال ابن حزم:" اتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام"(٣).

والوعيد المذكور في الأحاديث يفيد أن ذلك من الكبائر.

---

(١) تقريب التهذيب (ص ٣٣٠ ترجمة ٣٧٢٠).

(٢) اختلاف الفقهاء (٣/ ٢٤٠).

(٣) مراتب الإجماع (ص ١٣٨).

قال الهيثمي في الزواجر:" الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأربعمائة: قتل أو غدر أو ظلم من له أمان أو ذمة أو عهد" ثم سرد جملة من هذه الأحاديث، ثم قال:" تنبيه: عد هذه الثلاثة هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر، وبه صرح بعضهم في قتل المعاهد وفي الغدر لكن خصه بالأمير وليس بشرط كما هو ظاهر، وقد جاء عن علي - كرم الله وجهه - أنه عد من الكبائر نكث الصفقة: أي الغدر بالمعاهد، بل صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سماه كبيرة لكن اعترضه الجلال البلقيني بأنه لم يرد في الأحاديث السابقة: أي التي ساقها منصوصا فيها على الكبائر النص على أن ذلك كبيرة، قال وإنما فيه وعيد شديد كما تقدم"(١).

(١) الزواجر للهيثمي (٢/ ٢٩٥).

الفصل الثاني:

ما جاء في النساء والصبيان

يحرم في الأصل قتل النساء والصبيان من المشركين عن اختيار إلا بشرط عدم القدرة على التمييز، أو مقاتلتهم ونحوهما، وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة في ذلك مع ذكر علة النهي عن قتل الصبيان والنساء في الحرب، وقد جاء النهي مسند من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي ثعلبة الخشني وأبي سعيد الخدري والنعمان بن مقرن وبريدة بن الحصيب وجرير البجلي والأسود بن سريع وصفوان بن عسال وأبي هريرة وعم كعب بن مالك وعوف بن مالك وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب والصعب بن جثامة، فهؤلاء خمسة عشر نفسا.

وجاء مرسلا من من حديث خالد بن زيد وعبد الرحمن بن أبي عمرة والحسن البصري وضمرة بن حبيب وراشد بن سعد والضحاك بم مزاحم وعكرمة، وهؤلاء سبعة أنفس، فيكون المجموع اثنان وعشرون حديثا، وهذه رواياتهم مخرجة من مصادرها:

الحديث الأول: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم من طرق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان "(١).

الحديث الثاني: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا.

رواه الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم من طريق الهيثم بن حميد حدثني حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح قال: كانت مع ابن عمر بمنى ... ثم ذكر الحديث وفيه أن ابن عمر قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليها، وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك وقال: " هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن " ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خذ ابن عوف فااغزوا جميعا في

---

(١) رواه مالك في الموطأ (رقم ٨٦٨ رواية محمد بن الحسن) وأحمد (رقم ٤٧٣٩) والبخاري (رقم ٣٠١٥) ومسلم (رقم ٢٥/١٧٤٤).

سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم"(١)، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.

الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وله عنه طرق:

الطريق الأول: الحكم عن مقسم عن ابن عباس به.

رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة من طرق عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن رجلا أخذ امرأة أو سباها، فنازعته قائم سيفه فقتلها" فمرَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها، فنهى عن قتل النساء"(٢).

ولفظ الطبراني:" أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوأما الخندق مقتولة فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال:

---

(١) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٤٦٧١) ومسند الشاميين (رقم ١٥٥٨) والبزار (رقم ٦١٧٥) والحاكم (رقم ٨٦٢٣).

(٢) رواه أحمد (رقم ٢٣١٦) وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١١٣، ٣٦٨٩٧) والطبراني في الكبير (رقم ١٢٠٨٢).

ولم ؟ قال: نازعتني سيفي فسكت". وسنده ضعيف من أجل الحجاج ابن أرطأة.

الطريق الثاني: دود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.

رواه الطحاوي في معاني الآثار عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر الزهراني عن إبراهيم بن إسماعيل عن دود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا الولدان"(١).

وسنده ضعيف، داود بن الحصين ضعيف في عكرمة.

الطريق الثالث: يزيد بن هرمز عن ابن عباس به في قصة كتاب نجدة الحروري.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبيروأبو عوانة في مستخرجه والطحاوي في المعاني وأبو يعلى في مسنده والنسائي في الكبرى من طرق عن يزيد بن هرمز به، وفيه أن ابن عباس كتب: وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان

---

(١) رواه الطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥١٥٥).

المشركين أحدا؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت لا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله"(١).

الطريق الرابع: عكرمة عن ابن عباس به وفيه قصة كتب نجدة الحروري.

رواه الطحاوي والبزار من طريق أبي داود عن همام عن قتادة عن عكرمة قال:" كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، فكتب إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتلهم "(٢).

وقال البزار: لا نعلم أحدا رواه بهذ الإسناد إلا همام ولا عنه إلا أبو داود".

الطريق الخامس: جابر بن زيد عن ابن عباس به.

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١٢٨) والطبراني في الكبير (رقم ١٠٨٣٠-١٠٨٣٥) وأبو عوانة في مستخرجه (رقم ٦٨٨١-٦٦٨٩٠، ٦٨٩٥) والطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥١٥٤) وأبو يعلى (رقم ٢٥٥٠، ٢٦٣١) والنسائي في الكبرى (رقم ٨٥٦٣).

(٢) رواه الطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥١٥٣) والبزار (رقم ١٦٧٩ زوائده).

رواه الطبراني في الأوسط والبزار من طريق الصباح بن محارب عن سالم الأنعمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: " اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، ولا امرأة ولا شيخا "(١).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن جابر بن زيد إلا عمرو بن هرم، ولا عن عمرو إلا سالم، تفرد به: الصباح ".

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسند سالم المرادي عن جابر بن زيد عن ابن عباس غير هذا الحديث".

الحديث الرابع: أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

رواه الطبراني في الأوسط -ومن طريقه أبونعيم في الحلية- وابن عدي في الكامل من طريق سلم الخواص عن سفيان بن عيينة عن

---

(١) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٤١٦٢) والبزار (رقم ٥٢٧٣).

الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان"(١).

قال الطبراني: لم يرو هذ الحديث عن الزهري إلا سفيان بن عيينة، تفرد به: سلم الخواص ".

وقال الهيثمي: وفيه سلم بن ميمون الخواص، وهو ضعيف"(٢).

وقال ابن حجر العسقلاني: هذا حديث غريب، قال الطبراني في الأوسط: تفرد به سلم الخواص، قلت: وهو ضعيف، واسم أبيه ميمون.

قال ابن حبان: غلب عليه الزهد، حتى شغل عن حفظ الحديث"(٣).

الحديث الخامس: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

رواه الطحاوي في المعاني والطبراني في الأوسط من طريق أبي الوليد الطيالسي عن قيس بن ربيع قال: حدثني عمير بن عبد الله عن

---

(١) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٧٠١١) وأبو نعيم في الحلية (٨/٢٧٩) وابن عدي في الكامل (٤/٣٥٠).

(٢) مجمع الزوائد (٥/٣١٨).

(٣) موافقة الخبر الخبر (٢/١٨٨).

عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان قال هما لمن غلب "(١).

قال الطبراني: لم يرو هذ الحديث عن عمير بن عبد الله إلا قيس بن الربيع، تفرد به: أبو الوليد ".

الحديث السادس: النعمان بن مقرن رضي الله عنه.

رواه أبو يوسف في الآثار عن روح بن مسفر عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن هيصم عن النعمان بن المقرن المزني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية وصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال لهم:" اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قتلو من كفر بالله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا "(٢).

---

(١) رواه الطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥١٦٨) والطبراني في الأوسط (رقم ٤٢٢٧).

(٢) رواه أبو يوسف في الآثار (رقم ٨٧٥).

ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه والدارمي والطحاوي وأبو عوانة في مستخرجه والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة وتمام في فوائده من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن مقاتل بن حيان حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن مثل حديث بريدة، ولم يسق أحد منهم لفظه، لكن ذكروه عقب حديث بريدة الآتي بعده (١).

الحديث السابع: بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي في معاني الآثار وأبو عوانة في مستخرجه وابن حبان والطبراني في الأوسط والصغير

---

(١) رواه مسلم (عقب رقم ١٧٣١) وأبو داود (رقم عقب الحديث ٢٦١٢) وابن ماجه (عقب رقم ٢٨٥٨) وابن حبان (عقب رقم ٤٧٣٩) والنسائي في الكبرى (عقب رقم ٣٣٤٠٦) وابن أبي شيبة (عقب رقم ٣٣٤٠٦) والدارمي (عقب رقم ٢٦٣٥) والطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥١٦٥) ومشكل الآثار (رقم ٣٥٧٤) وأبو عوانة في مستخرجه (رقم ٦٤٩٤) والبيهقي في الكبرى (عقب رقم ١٨٦٣١) والمعرفة (رقم ١٣١٧٢) وتمام في فوائده (عقب رقم ١١٥٩).

والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية، وصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا"(١).

ولم يتفرد به علقمة عن ابن بريدة بل تابعه سعيد بن أبي هلال وبشير بن المهاجر.

أما سعيد بن أبي هلال: فرواها الطبراني في الأوسط عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي عن عمرو بن خالد الحراني ويحيى بن

---

(١) رواه مسلم (رقم ١٧٣١) وأبو داود (رقم ٢٦١٢ ، ٢٦١٣) والترمذي (رقم ١٤٠٨، ١٦١٧) وابن ماجه (رقم ٢٨٥٨) والنسائي في الكبرى (رقم ٨٥٣٢، ٨٦٢٧، ٨٧١٢، ٨٧٣١) وأحمد (رقم ٢٣٠٣٠) وابن أبي شيبة (رقم ٣٣١١٦) والدارمي (رقم ٢٤٨٧) والطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥١٦٢-٥١٦٤، ٥١٦٦، ٥١٦٧) وأبو عوانة في مستخرجه (رقم ٦٤٩٢-٦٥٠٣) وابن حبان (رقم ٤٧١٩) والطبراني في الأوسط (رقم ١٤٣١) والصغير (رقم ٣٤٠) والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٦٦٩).

بكير عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن بريدة عن أبيه به(١).

ثم قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد، تفرد به: ابن لهيعة ".

وأما متابعة بشير بن المهاجر: فسيأتي تخريجه في مسألة العسيف إن شاء الله.

الحديث الثامن: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير وأبو يعلى في مسنده وابن بشران في الأمالي من طرق عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال:" بسم الله،

---

(١) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ١٣٥).

وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان"(١).

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن جرير إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة".

كذ قال الطبراني في الأوسط والصغير، وقد رواه في الكبير من طريق علي بن ثابت الدهان ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن سلمة بن كهيل به(٢).

الحديث التاسع: الأسود بن سريع رضي الله عنه

وفيه أن قوما قتلوا الذرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقتل ذرية"، قيل: أو ليسوا بأولاد المشركين؟ قال:" خيركم ولد المشركين".

---

(١) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٢٣٠٤) والأوسط (رقم ٧٤٥) والصغير (رقم ١١٥) وأبو يعلى في مسنده (رقم ٧٥٠٥) وابن بشران في الأمالي (رقم ٦٨٢، ١٤٥٧).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٢٣٠٥).

ومدار هذا الحديث على الحسن البصري عن الأسود بن سريع، واختلف في سماعه منه.

ورواه عن الحسن جماعة من غير تصريح بسماعه، بل بالعنعنة.

فرواه إسماعيل بن مسلم عند أحمد وابن أبي شيبة وابن عبد البر(١)، وقتادة عند أحمد والحاكم والطحاوي في المشكل والضياء في المختارة والبيهقي في الكبرى(٢)، والمعلى بن زياد عند الطبراني في الكبير والأوسط ولوين في جزئه ومن طريقه ابن عساكر في معجمه(٣)، وهشام بن حسان عند الطبراني في الكبير(١)، والمبارك

---

(١) رواه أحمد (رقم **١٥٥٨٩**) وابن أبي شيبة (رقم **٣٣١٣١**) وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٦٨).

(٢) رواه أحمد (رقم **١٥٥٨٨**) والحاكم في مستدركه (رقم **٢٥٦٦**) والطحاوي في المشكل (رقم **١٣٩٧**) والضياء في المختارة (رقم **١٤٤٥**) والبيهقي في الكبرى (رقم **١٨٣٣٤**).

(٣) رواه الطبراني في الكبير (رقم **٨٣٤**) والأوسط (رقم **١٩٨٤**) ولوين في جزئه (عقب رقم **٣٠**) وابن عساكر في معجمه (رقم **١٧**).

بن فضالة عند الطبراني في الكبير وابن زنجوية في الأموال(٢)، وبكر بن عبد الله المزني عند الخلال في السنة(٣)، وعمرة بن أبي حفصة عند الطبراني في الكبير(٤)، وعنبسة الغنوي عند الطبراني في الكبير(٥)، ومعمر عمن سمع الحسن عند ابن بطة في الإبانة(٦)، وأبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع عند أبي يعلى(٧) كلهم عن الحسن عن الأسود بن سريع به بالعنعنة، وجملتهم عشرة اتفقوا على العنعنة. ورواه عنه يونس بن عبيد والسري بن يحيى الشيباني وأشعث بن عبد لملك واختلف عليهم:

---

(١) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٨٣٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن هشام مقرونا بيونس وقتادة.

(٢) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٨٢٦) وابن زنجوية في الأموال (رقم ١٤٧).

(٣) رواه الخلال في السنة (رقم ٨٨٣).

(٤) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٨٣١).

(٥) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٨٣٥).

(٦) رواه ابن بطة في الإبانة (رقم ١٤٨٠) وهو في جامع معمر (رقم ٢٠٠٩٠).

(٧) رواه أبو يعلى في مسنده (رقم ٩٤٢).

أما يونس بن عبيد: فرواه عنه يزيد بن زريع عند الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والدارقطني في جزء أبي الطاهر والبيهقي في المعرفة(١)، وأبو إسحاق الفزاري عند البيهقي في القدر وأبي نعيم في الحلية(٢)، وعبد الوهاب بن عطاف عند البيهقي في الكبرى والقدر(٣)، وابن علية عند أحمد والحازمي في الاعتبار(٤)، وسالم بن نوح عند الدرقطني في جزء أبي الطاهر(٥)، وأحمد بن عبد الرحمن الطفاوي عند الدرقطني في جزء أبي الطاهر(٦) ستتهم عن

---

(١) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٨٢٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ١١٦٠) والدارقطني في جزء أبي الطاهر (رقم ٤٩) والبيهقي في المعرفة (رقم ١٧٩٩٩).

(٢) رواه البيهقي في القدر (رقم ٥٩٩) وأبو نعيم في الحلية (٨/٢٦٣).

(٣) رواه البيهقي في الكبرى (رقم ١٨٠٨٩) والقدر (رقم ٥٩٨).

(٤) رواه أحمد في مسنده (رقم ١٥٥٨٩) والحازمي في الاعتبار (ص ٢١٣).

(٥)رواه الدارقطني في جزء أبي الطاهر (رقم ٤٩).

(٦) رواه الدارقطني في جزء أبي الطاهر (رقم ٤٩).

يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع بالعنعة مثل رواية الجماعة عن الحسن.

وخالفهم هشيم بن بشير فرواه عن يونس عن الحسن حدثنا الأسود بن سريع به.

رواه النسائي في الكبرى والمحاملي في أماليه ومن طريقه الضياء في المختارة من طريق زياد بن أيوب(١)، والحاكم وعنه البيهقي من طريق عمرو بن عون(٢) كلاهما (زياد وعمرو) عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن حدثنا الأسود بن سريع رضي الله عنه به.

قال الحاكم: هذ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

---

(١) رواه النسائي في الكبرى (رقم ٨٥٦٢) والمحاملي في أماليه (رقم ٦٤) والضياء في المختارة (رقم ١٤٤٤).

(٢) رواه الحاكم (رقم ٢٥٦٧) والبيهقي في الكبرر (رقم ١٨٠٩٠).

وقال الألباني في الإرواء: قلت: وهو كما قالا، فقد صرح الحسن وهو البصرى التحديث عند النسائي وهو رواية للحاكم"(١).

وأما السري بن يحيى الشيباني: فاختلف عنه، فرواه عنه مسلم بن إبراهيم وسهل بن بكر وابن وهب وعمرو بن الربيع فلم يصرحوا بالسماع، ورواه عنه محمد بن جعفر فصرح بالسماع فيه.

فرواه الطبراني في الكبير وابن زنجوية في الأموال وابن حبان والبيهقي في القدر والضياء في المختارة من طريق مسلم بن إبراهيم عن السري بن يحيى عن الحسن عن الأسود به بالعنعنة مثل رواية الجماعة عن الحسن(٢).

---

(١) إرواء الغليل للألباني (رقم ١٢١٠).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٨٢٧) وابن زنجوية في الأموال (رقم ١٤٨) وابن حبان في صحيحه (رقم ١٣٢) والبيهقي في القدر (رقم ٦٠٠) والضياء في المختارة (رقم ١٤٤٦).

ورواه البيهقي في القدر من طريق سهل بن بكر(١)، والطحاوي في المشكل من طريق ابن وهب(٢)، والطحاوي في المشكل من طريق عمرو بن الربيع بن طارق لهلالي ثلاثتهم عن السري بن يحيى عن الحسن حدث الأسود(٣).

وهذه أقرب لرواية مسلم بن إبراهيم قبلها، قال البيهقي:" وهذا أولى أن يكون صحيحا لموافقته رواية غيره عن الحسن، والحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من الأسود بن سريع".

وخالفهم محمد بن جعفر فذكر فيه سماع الحسن عن الأسود بن سريع.

---

(١) رواه البيهقي في القدر (رقم ٦٠١).

(٢) رواه الطحاوي في المشكل (رقم ١٣٩٥).

(٣) رواه الطحاوي في المشكل (رقم ١٣٩٤).

رواه أحمد عن محمد بن جعفر عن السري بن يحيى الشيباني عن الحسن حدثنا الأسود بن سريع مثل رواية هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن(١).

وأما أشعث بن عبد الملك: فرواه عنه محمد بن أبي بكر المقدمي والنضر بن شميل وأحمد بن عبد الله الأنصاري:

فرواه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي والنضر بن شميل عن أشعث به، ولم يذكرا سماعا للحسن من الأسود (٢).

وخالفهما محمد بن عبد الله الأنصاري فذكر فيه سماع الحسن عن الأسود.

---

(١) رواه أحمد في مسنده (رقم ١٦٣٠٣).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (رقم ٨٣٠).

رواه الطحاوي في المشكل من طريق حسين بن يونس الزيات عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أن الأسود بن سريع حدثهم(١).

ثم قال الطحاوي: فبان لنا بهذين الحديثين أن الحسن حدث بما فيهما وبما في الحديث الذي قبلهما من حديث الأسود عن الأسود سماعا ".

وقال أبو نعيم: حديث الأسود مشهور ثابت"(٢).

وقد اختلف في سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع، فذهب الأكثر إلى نفي سماعه منه، وهو قول ابن المديني في العلل، والبزار وابن أبي حاتم في المراسيل والبيهقي وابن منده فيما نقله المزي في تهذيب الكمال، ورجحه الحافظ في تهذيب التهذيب، والأرناؤط في تخريج المسند(٣).

---

(١) رواه الطحاوي في المشكل (رقم ١٣٩٦).

(٢) الحلية لأبي نعيم (٨/٢٦٣).

(٣) العلل لابن المديني (ص ٦٣ رقم ٥٥) ونصب الراية للزيلعي (١/٩٠) والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٣٩ ترجمة ١٢٧) والقضاء والقدر للبيهقي (ص

وصرح الحسن في بعض الأسانيد بسماعه من الأسود بن سريع كما تقدم، وهو اختيار الحاكم والذهبي لتصحيح ذلك، واختاره الطحاوي والألباني كما تقدم(١).

وقد روي عن الحسن مرسلا.

رواه ابن زنجوية في الأموال عن يزيد بن هاون عن عاصم الأحول عن الحسن قال: خرج قوم في بعث فقتلوا، حتى قتلوا الولدان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال أقوام أسرفوا في القتل حتى قتلوا الولدان، ألا إن كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يعرب عنه لسانه "(٢). ورجاله ثقات.

الحديث العاشر: حديث صفون بن عسال رضي الله عنه

رواه ابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير وأبو بشر الدولابي

---

٣٤٤) وتهذيب الكمال (٢٦٨/٢) وتهذيب التهذيب (٢٢٢/٣) وتخريج المسند للأرناؤط (٣٥٤/٢٤-٣٥٦).

(١) مشكل الآثار (١٤/٤) وإرواء الغليل (رقم ١٢١٠)

(٢) رواه ابن زنجوية في الأموال (رقم ١٤٩).

في الكنى وابن عبد البر في التمهيد والمزي في تهذيب الكمال من طرق عن أبي روق عطية بن الحارث عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال:" سيروا بسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدا"(١).

وهذا سند حسن، والحديث صحيح بشواهده الكيرة المذكورة في الباب.

---

(١) رواه ابن ماجه (رقم **٢٨٥٧** وللفظ له) والنسائي في الكبرى (رقم **٨٧٨٦**) وأحمد (رقم **١٨٠٩٤، ١٨٠٩٧، ١٨٠٩٩**) وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **٣٣١٣٦**) وفي مسنده (رقم **٨٨٣**) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم **٢٤٦٧**) والطبراني في الكبير (رقم **٧٣٩٧**) وأبو بشر الدولابي في الكنى (رقم **١٥٧٤**) وابن عبد البر في التمهيد (**٢٣٣/٢٤**) والمزي في تهذيب الكمال (**٣٣/١٩** ترجمة أبي الغريف) من طرق عن أبي روق عطية بن الحارث عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفون بن عسال به.

الحديث الحادي عشر: حديث عمّ عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان".

هذا الحديث مداره على ابن شهاب الزهري، وقد روى عنه مالك وابن عيينة ومعمر وابن جريج وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وابن إسحاق وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة، وقد اختلف عليه في موضعين:

الأول: في تسمية شيخه ابن كعب بن مالك ، فقيل" ابن كعب بن مالك" على الإبهام، وقيل" عبد الرحمن بن كعب بن مالك"، وقيل" عبد الله بن كعب بن مالك" وكلاهما ثقة، فيكون المبهم أحدهما، ويدور على ثقة في كل الأحوال.

الثاني: في ذكر عمه، فقيل " عن عمه " وقيل: عن النبي دون ذكر عمه.

وهذا بيان الصحيح من هذه الروايات والوجوه:

فرواه الطيالسي والشافعي والحميدي وسعيد بن منصور والطحاوي في المعاني والبيهقي في الكبرى من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه به(١).

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن عمه به. فسماه "عبد الرحمن"(٢).

ورواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه به (٣).

وأما شعيب بن أبي حمزة: فرواه أبو داود والبيهقي من طريقين عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه (١).

---

(١) رواه الطيالسي في مسنده (رقم ١٠٣٢) والشافعي في مسنده (رقم ٣٩٣، ٣٩٤ ترتيب السندي) والحميدي في مسنده (رقم ٨٩٨) وسعيد بن منصور في سننه (رقم ٢٦٢٧) والطحاوي في المعاني (رقم ٥١٦٠) عن يونس، والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٠٨٦) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني ستتهم عن سفيان بن عيينة به.

(٢) رواه ابن أبي شيبة (رقم ٣٣١١٥).

(٣) رواه أحمد (٣٩/ ٥٠٥-٥٠٦ رقم ٦٥، ٦٦ ط. شعيب الأرناؤط) عن عبد الرزاق عن معمر به.

وأما عقيل بن خالد: فرواه الطبراني (١٩/٧٦ رقم ١٥٤) من طرق عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب به، ليس فيه عن أبيه أو عمه (٢).

وذكره البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان"(٣).

وأما ابن إسحاق: فرواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم، والبخاري في التاريخ الكبير وإبراهيم الحربي من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما

---

(١) رواه أبو داود (رقم٣٠٠٠) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٦٢٨) والدلائل (٣/١٩٦-١٩٨).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (١٩/٧٦ رقم ١٥٤، ١٥٥).

(٣) التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٣١٠).

عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم به (١).

وفي رواية البخاري: عبيد الله بن كعب بن مالك.

وأما يونس بن يزيد: رواه الطبراني من طريق بن وهب، والبخاري في التاريخ الكبير من طريق عنبسة كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، والصبيان.

ثم قال البخاري: وقال نعيم: عن ابن المبارك، عن يونس ولم يقل: عن أبيه"(٢).

وأما ابن جريج: فرواه الطبراني عن إبراهيم بن سويد الشبامي عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن عمه عن كعب(١).

---

(١) رواه ابن أبي شية (رقم ٣٦٨٩٨) والبخاري في التاريخ الكبير (٣١٠/٥) والحربي في غريب الحديث (١١٣٢/٣).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (٧٤/١٩ رقم ١٤٥) والبخاري في التاريخ الكبير (٣١٠/٥).

وأما الليث بن سعد: فرواه ابن زنجوية وأبو عبيد في الأموال من طريقين عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر - حين خرجوا إليه - عن قتل النساء والولدان"(٢).

وأما إبراهيم بن سعد: رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ابن أبي الحقيق"(٣).

وأما محمد بن أبي حفصة: فرواه الطبراني من طريق ابن أبي عدي وروح بن عبادة كلاهما عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه به.

---

(١) رواه الطبراني فيالكبير (١٩/ ٧٥ رقم ١٥٠).

(٢) رواه أبو عبيد في الأموال (رقم ٩٩) عن الحجاج، وابن زنجوية في الأموال (رقم ١٥١) من طريق عبد الله بن صالح.

(٣) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣١٠).

وفي رواية روح بن عبادة "عبد الله بن كعب أو عبيد الله " بالشك(١).

وأما مالك: فرواه الطبراني وابن عبد البر في التمهيد وابن الظفر في غرائب مالك من طريق الوليد بن مسلم عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك به(٢).

وهذه الرواية عن مالك شاذة غريبة، والصحيحة عنه عن ابن شهاب الزهري عن ابن كعب بن مالك مرسلا.

هكذا رواه يحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف وابن وهب والقعنبي وبشر بن عمر وابن بكير وابن القاسم وأبو مصعب الزهري، وكلهم

---

(١) رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٤ رقم ١٤٧-١٤٩).

(٢) رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٤ رقم ١٤٦) وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٦٧) وابن المظفر في غرائب مالك (رقم ١١٨).

قالوا: حسبته قال: عبد الرحمن بن كعب" إلا القعنبي فإنه قال"عبد الرحمن أو عبد الله"(١).

قال ابن عبد البر: واتفق هؤلاء كلهم وجماعة رواة الموطأ على رواية هذا الحديث مرسلا على حسب ما ذكرنا من اختلافهم، لم يسنده واحد منهم ولا علمت أحدا أسنده عن مالك في كل رواية عنه من جميع رواته إلا الوليد بن مسلم، فإنه قال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك".

وقد اختلف أيضا في تسميته على الزهري على وجهين:

الأول: عبد الرحمن بن كعب بن مالك

رواه الطحاوي في المعاني (رقم ٥١٦١) وابن عبد البر في التمهيد (١١/٦٦-٦٧) من طريق الوليد بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك به. موصولا.

---

(١) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٣١٠) وغرائب مالك لابن المظفر (رقم ١١٩) والموطأ برواية يحيى بن يحيى (رقم ٨ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (رقم ٩١٩) والتمهيد لابن عبد البر (١١/٦٦).

ورواه أبو مصعب الزهري في موطئه (رقم ٩١٩) عن مالك عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك قال: قال مالك: حسبته قال: عبد الرحمن بن كعب بن مالك به.

الثاني: عبد الله بن كعب بن مالك

رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره[١]. ورجاله ثقات.

الحديث الثاني عشر: عوف بن مالك رضي الله عنه

رواه البزار عن أحمد بن منصور عن سليمان عن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن نمران الذماري حدثني أبو عمرو العبسي عن مكحول عن أبي إدريس عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا النساء"[٢].

---

(١) رواه ابن أبي شيبة (رقم ٣٦٨٩٨).

(٢) رواه البزار (رقم ٢٧٥٣).

الحديث الثالث عشر: أبو هريرة رضي الله عنه

رواه الحارث ابن أبي أسامة عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن أبان عن الحسن عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: وأسرع الناس في قتل الولدان يوم خيبر فغضب وقال: نهيتكم عن قتل الولدان والكبير، فقال رجل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما علينا من قتل أولاد المشركين؟ قال: وما تدرون ما كانوا عاملين ... فذكر الحديث(١).

وفيه أبان ابن أبي عياش وهو متروك، والحديث إنما هو حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقد تقدم، وقوله " عن أبي هريرة" منكر، فقد تواتر حديث الفطرة عن أبي هريرة وليس فيه ذكر قتل الولدان (٢).

---

(١) رواه الحارث بن أبي أسامة (زوائده ٦٤٦).

(٢) رواه البخاري (رقم ١٣٨٤) ومسلم (رقم ٢٦/٢٦٥٨) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، والبخاري (رقم ١٣٨٥) ومسلم (رقم ٢٢/٢٦٥٨) من طريق أبي سلمة،

الحديث الرابع عشر: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

رواه الطبراني في الصغير والبزار في مسنده والخطيب في تاريخ بغداد من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم الأزدي عن عثمان بن سعيد بن مرة عن سرئيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية،

والبخاري (رقم **٦٥٩٩**) ومسلم (رقم **٢٤/٢٦٥٨**) من طريق همام، ومسلم (رقم **٢٢/٢٦٥٨**) وأحمد (رقم **٧١٨١**) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (رقم **٢٧/٢٦٥٨**) وأحمد (رقم **٧٣٢٥**) من طريق الأعرج، ومسلم (رقم **٢٣/٢٦٥٨**) وأحمد (رقم **٧٧٤٤٥**) من طريق أبي صالح، ومسلم (رقم رقم **٢٥/٢٦٥٨**) من طريق عبد الرحمن مولى الحرقة، وأحمد (رقم **٨٥٦٢**) والحميدي (رقم **١١٤٦**) من طريق طاوس، وأبو يعلى (رقم **٦٣٩٤**) وابن حبان (رقم **١٢٨**) والبزار (**٣٧١/١٤** رقم **٨٠٨٢**) من طريق حميد بن عبد الرحمن، والبزار (**٢٦٧/١٦** رقم **٩٤٥٦**، **٩٤٥٧**) والمحاملي في الأمالي (رقم **٢٢٥**) وابن عدي في الكامل (**٣١٥/٤**) والأصبهاني في طبقات المحدثين (**٤٦٩/٣**) من طريق بشير بن نهيك، والطبراني في الأوسط (رقم **٤٠٥٠**) والخطيب في تاريخ بغداد (**٣٥٥/٧**) من طريق عمار مولى بني هاشم كلهم عن أبي هريرة به.

قال:" اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا"(١).

قال الطبراني: لم يرواه عن أبي إسحاق إلا إسرائيل، ولا عنه إلا عثمان، تفرد به أحمد بن عثمان بن حكيم".

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي موسى عن النبي عليه السلام إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه".

وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير، ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المري وهو ثقة"(٢).

الحديث الخامس عشر: علي بن أبي طالب رضي الله عنه

رواه البيهقي من طريق عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن عمر مولى عنبسة القرشي عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طلب رضي الله عنه قال: كان نبي لله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قال:" انطلقوا بسم الله"، فذكر لحديث،

---

(١) رواه الطبراني في الصغير (رقم ٥١٤) والبزار في مسنده (رقم ٣١٢٢) والخطيب في تاريخ بغداد (٥/٤٨٥ ترجمة ١٥٢٨).

(٢) مجمع الزوائد (٥/٣١٧ رقم ٩٦١٤).

وفيه:" ولا تقتلوا وليدا طفلا، ولا امرأة، ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا، ولا تغلوا"(١).

قال البيهقي عقبه:" في هذا الإسناد إرسال وضعف، وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى، والله أعلم".

وهذا الإسناد مسلسل بالعلل:

الأولى: عاصم بن علي.

الثانية: قيس بن الربيع.

الثالثة: عمر مولى عنبسة.

الرابعة: عنبسة الغنوي، وهو: بن أبي رائطة الغنوى الأعور ضعفه ابن المديني، وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه.

الحديث السادس عشر: زيد بن أرقم رضي الله عنه

رواه الواقدي في مغازيه عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى

---

(١) رواه البيهقي (٩/ ١٥٤ رقم ١٨١٥٥).

الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا. أو قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا"(١).

الحديث السابع عشر: مرسل خالد بن زيد رحمه الله

رواه البيهقي في الكبرى من طريق الحسن بن الجهم عن الحسين بن الفرج عن محمد بن عمر عن ابن صفون وعطاف بن خالد عن خالد بن زيد قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لأهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف ووقفوا حوله، فقال:" اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيهم رجالا في الصوامع معتزلين من الناس فلا تعرضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان في رءوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف، ولا تقتلوا امرأة، ولا صغيرا ضرعا، ولا كبيرا فانيا، ولا تقطعن شجرة، ولا تعقرن نخلا، ولا تهدموا بيتا"(٢).

---

(١) رواه الواقدي في مغازيه (٢/٧٥٧).

(٢) رواه البيهقي في الكبرى (٩/١٥٤-١٥٥ رقم ١٨١٥٦).

قال البيهقي عقبه:" وهذ أيضا منقطع وضعيف".

الحديث الثامن عشر: مرسل عبد الرحمن بن أبي عمرة النصري رواه عبد الرزاق في مصنفه (واللفظ له) وابن أبي شيبة من طريق عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بامرأة مقتولة فقال: ألم أنه عن هذا؟ فقال رجل: أردفتها فأرادت أن تقتلني، فقتلتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها"(١).

الحديث التاسع عشر: مرسل الحسن البصري

روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عمن سمع الحسن يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خيبر فأفضى القتل إلى الذرية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحملكم على قتل الذرية؟ قالوا: أو ليسوا أولاد المشركين؟ قال: أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ قال: ثم خطبنا فقال: ألا كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه"(٢).

---

(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم **٩٣٨٣**) وابن أبي شيبة (رقم **٣٣١٢٥**).

(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم **٩٣٨٦**).

الحديث العشرون: مرسل ضمرة بن حبيب

رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، وعقر البهيمة إذا قامت في سبيل الله"(١).

وهذ سند تالف من أجل ابن أبي مريم.

الحديث الحادي والعشرون: مرسل راشد بن سعد

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، والشيخ الكبير الذي لا حراك به"(٢).

---

(١) رواه سعيد بن منصور في سننه (رقم **٢٦٢٩**).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **٣٣١٣٥**).

الحديث الثاني والعشرون: مرسل الضحاك بن مزاحم.

رواه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في مصنفه عن هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من عدا بالسيف "(١).

وهذ سند تالف من أجل جويبر.

الحديث الثالث والعشرون: مرسل عكرمة رحمه الله

رواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء، من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ " فقال: رجل من القوم: أنا يا رسول الله، ردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى "(٢).

---

(١) رواه سعيد بن منصور في سننه (رقم ٢٦٢٦) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٩٣٨٤).

(٢) رواه أبو داود في المراسيل (رقم ٣٣٣).

ورواه أبو داود من طريق وهيب وسعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها، فقالت: ها دونكم فارموا، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذاك منها".

وهذا لفظ سعيد، وفي حديث وهيب: فما أخطأها أن قتلها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى"(١).

وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

الحديث الرابع والعشرون: مرسل حبيب بن الوليد

رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حبيب الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال:" انطلقوا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، أبعثكم على أن لا تغلوا، ولا تجبنوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، ولا تحرقوا كنيسة، ولا تعقروا نخلا "(٢).

---

(١) رواه أبو داود في المراسيل (رقم ٣٣٤).

(٢) رواه عبد الرزاق (رقم ٩٤٣٠).

وهذه الأحاديث الكثيرة تدل على عصمة دماء الصبيان والنساء من المشركين، لأنهم ليسوا من أهل القتال، وقد اتفق العلماء على ذلك، ونقل الاتفاق عليه غير واحد من العلماء.

قال الجصاص: لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور"(١).

وقال ابن جزم: واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون "(٢).

وقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين، ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب"(٣).

وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا"(١).

---

(١) أحكام القرآن (١/ ٣٥٤).

(٢) مراتب الإجماع (ص ٢٠١).

(٣) الاستذكار (٥/ ٢٤) والتمهيد (١٠/ ٥٦).

وقال ابن رشد: وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم، ما لم تقاتل المرأة والصبي"(٢).

وقال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا"(٣).

وقال ابن تيمية: ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء"(٤).

وقال ابن القطان الفاسي: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وأجمع العلماء على القول بذلك"(٥).

---

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/٤٨).

(٢) بداية المجتهد (١/٣٧١).

(٣) شرح صحيح مسلم (١٢/٢٩٢),

(٤) مجموع الفتاوى (٢٨/٤١٤).

(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (١/٣٣٧ رقم ١٨٩٤).

الفصل الثالث:

ما جاء في الرسل والوفود

قد ورد النهي عن قتل الرسل من المشركين أحاديث عن نعيم بن مسعود وعبد الله بن مسعود، وهذا تخريجهما وبيان حالهما:

الحديث الأول: نعيم بن مسعود رضي الله عنه.

رواه أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي في العلل الكبير والطحاوي في مشكل الآثار ومعاني الآثار وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن قانع في معجم الصحابة والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طرق عن محمد بن إسحاق عن سعد بن طارق الأشجعي عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول: كما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ولله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما"(١).

---

(١) رواه أحمد (رقم ١٥٩٨٩) وأبو داود (رقم ٢٧٦١) والحاكم (رقم ٢٦٣٢، ٤٣٧٧) والترمذي في العلل الكبير (رقم ٧١٥) والطحاوي في مشكل الآثار (رقم ٢٨٦٣) ومعاني الآثار (رقم ٥٤٤٩) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ٦٣٩١) وابن قانع في معجم الصحابة (رقم ٢٤٠٢) والبيهقي (رقم ١٨٧٧٦) والمزي في تهذيب

قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: قد رواه ابن أبي زائدة أيضا عن سعد بن طارق، ورآه حديثا حسنا".

ولم أقف على رواية ابن أبي زائدة هذه مسندة فلينظر.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

الحديث الثاني: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وللحديث عنه طرق:

الطريق الأول: حارثة بن مضرب عن بن مسعود.

رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار والطحاوي في المشكل وابن حبان وأبو الشيخ في الأقران من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عبد الله لابن النواحة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لولا أنك رسول لقتلتك"، فأما اليوم فلست

الكمال (٢٩/٤٩٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ١٣٠٩) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (عقب رقم ٦٣٩١).

برسول، يا خرشة، قم فاضرب عنقه، قال: فقام إليه، فضرب عنقه"(١).

وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم أبي إسحاق.

ورواه أبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى من طريق سفيان الثوري.

ورواه الطبراني في الكبير من طريق قيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق به(٢).

وقد روي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن ابن مسعود به.

---

(١) رواه أحمد (رقم ٣٦٤٢) وابن أبي شيبة في مسنده (رقم ٣٦٥) وفي مصنفه (رقم ٣٢٧٤٢) والنسائي في الكبرى (رقم ٨٦٢٢) وأبو يعلى (رقم ٥٢٢١) والطبراني في الكبير (٩/١٩٤ رقم ٨٩٥٨) وفي الأوسط (رقم ٣١٥٨) والبزار (رقم ١٧٨٧) والطحاوي في المشكل (رقم ٢٨٦٢) وابن حبان (رقم ٤٨٧٩) وأبو الشيخ في الأقران (رقم ٨٤).

(٢) رواه أبو داود (رقم ٢٧٦٢) والطبراني في الكبير (٩/رقم ٨٩٥٧) والأوسط (رقم ٨٥٢٥) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٧٧٧) من طريق سفيان الثوري، والطبراني في "الكبير" (٩/ رقم ٨٩٥٩).

رواه أحمد عن أسود بن عمر عن شريك عن أبي إسحاق عن صلة عن عبد الله به(١).

الطريق الثاني: عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود.

رواه عنه المسعودي وسفيان الثوري وسلام أبو المنذر وأبو بكر بن عياش عنه به.

أما المسعودي: فرواه أحمد من طريق أبي النضر ويزيد بن هارون، والطيالسي والبيهقي من طريق ابن مهدي، وأحمد بن منيع عن أبي معاوية أربعتهم عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قد جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تشهدان أني رسول الله؟" فقالا:" نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما"، قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل

---

(١) رواه أحمد (رقم ٣٨٥١).

لا تقتل، قال عبد الله فأما ابن أثال فقد كفأنا الله وأما ابن النواحة فلم يزل في نفسي حتى مكَّن الله تعالى منه"(١).

وأما الثوري: فرواه النسائي في الكبرى والبزار وابن حبان وأبو يعلى في مسنده وابن الجارود في المنتقى من طريق ابن مهدي، والدرقطني في العلل والبيهقي في الكبرى من طريق أبي عاصم النبيل كلاهما عن سفيان الثوري به(٢).

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله إلا الثوري".

كذا قال البزار، وقد تقدمت رواية المسعودي، وستأتي رواية سلام أبي المنذر ورواية أبي بكر بن عياش بعده في بعض الطرق عنه.

---

(١) رواه أحمد (رقم ٣٧٠٨، ٣٧٦١) والطيالسي (رقم ٢٤٨) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٧٧٩) وأحمد بن منيع (إتحاف الخيرة المهرة ٥/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٤ / ٤).

(٢) رواه النسائي في الكبرى (رقم ٨٦٢٣) والبزار (رقم ١٧٣٣) وابن حبان (رقم ٤٨٧٨) وأبو يعلى في مسنده (رقم ٥٢٤٧، ٥٢٦٠) وابن الجارود في المنتقى (رقم ١٠٤٦) والدرقطني في العلل (٥/ ٨٩) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨٧٧٨).

وأما سلام أبو المنذر: فرواه أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج حدثنا سلام أبو المنذر حدثنا عاصم به(١).

وأما أبو بكر بن عياش: فرواه ابن المنذر في الإقناع من طريق يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به(٢).

وخالفه جماعة فقالوا: عن عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي عن ابن مسعود به. فزدوا في الإسناد (ابن معيز السعدي).

رواه أحمد عن سلماين بن دود الهاشمي، والدارمي عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق علي بن معبد وأبي غسان كلهم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي عن ابن مسعود به(٣).

---

(١) رواه أبو يعلى (رقم ٥٠٩٧).

(٢) رواه ابن المنذر في الإقناع (رقم ١٥٤).

(٣) رواه أحمد في مسنده (رقم ٣٨٣٧) والدارمي في سننه (رقم ٢٥٤٥) وابن أبي شيبة في مسنده (رقم ١٧٦) والطحاوي في لامشكل (٤٥٢٤،٢٨٦١، ٤٥٢٥) ومعاني الآثار (رقم ٥١٠٩، ٥١١٠).

قال ابن أبي حاتم في العلل: وسألت أبي عن حديث رواه سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نه قال لرسول مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك.

ورواه أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبي: الثوري أحفظ من أبي بكر ورآى أن عاصما حكى عن أبي وائل: أن رجلا يقال له: أبو معيز مرَّ بمسجد بني حنيف فجعل أبو بكر: عن ابن معيز والثوري أفهم"(١).

وقال الدرقطني في العلل: وسئل عن حديث شقيق عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لولا أنك رسول لقتلتك.

فقال: يرويه عاصم ابن أبي النجود واختلف عنه؛

فرواه الثوري والمسعودي وسلام أبو المنذر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله.

---

(١) العلل لابن أبي حاتم (٣/٣٣٣-٣٣٤ رقم ٩١٠).

وخالفهم أبو بكر بن عياش فرواه عن عاصم عن أبي وائل عن أبي معيز السعدي عن ابن مسعود زاد عليهم في سنده رجلا هو ابن معيز أو أبي ولا يعرف هذا إلا في هذا الحديث"(١).

الطريق الثالث: قيس ابن أبي حازم عن ابن مسعود.

رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في الكبير عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة عن وكيع، والشاشي في مسنده من طريق يزيد بن هارون ثلاثتهم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن ابن مسعود به(٢).

الطريق الرابع: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.

---

(١) العلل للدراقطني (٥/٨٨ رقم ٧٣٤).

(٢)رواه عبد الرزاق (رقم ١٨٧٠٨) والطبراني في الكبير (٩/رقم ٨٩٥٦) وابن أبي شيبة (رقم ٣٢٧٤٣) والشاشي في مسنده (رقم ٧٤٦).

رواه الشاشي في مسنده من طريق يزيد بن هارون، والحاكم من طريق جعفر بن عون كلاهما عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله به(١).

وقال الحاكم: هذ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

وجعفر بن عون وأبو نعيم سمعا من المسعودي قبل الاختلاط(٢).

ورواه الطبراني في الكبير من طريق أبي نعيم عن المسعودي به، فلم يذكر الرواية المرفوعة وإنما فيه قصة قتل ابن النواحة وأمر ابن مسعود بذلك بعد الاستتابة(٣).

---

(١) رواه الشاشي في مسنده (رقم ٧٤٧-٧٤٨) والحاكم (رقم ٤٣٧٨) والطبراني في الكبير (٩/ رقم ٨٩٦٠).

(٢) الكواكب النيرات (ص ٢٩٣).

(٣) رواه الطبراني في الكبير (٩/ ١٩٥ رقم ٨٩٦٠).

وسقط أيضا من سند الطبراني ذكر "أبيه" بين القاسم وجده ابن مسعود، ولهذا قال الهيثمي: رواه الطبراني وهو منقطع الاسناد بين القاسم وجده عبد الله"(١).

الحديث الثالث: أبو رافع رضي الله عنه

رواه أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو عن بكير ابن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع عن أب رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع" قال: فذهبت، ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-

---

(١) مجمع الزوئد (٦/ ٢٦٢).

فأسلمت، قال بكير: فأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا"(١) وسنده صحيح.

وهذه الأحاديث تدل على أن الرسل والوفود والمبعوثين لا يجوز قتلهم، ولو قالوا كلمة الكفر، وأساءوا في الكلام والعبارة، وسواء نجحت وفادتهم أو فشلت، وهو أصل في حماية البعثات الدبلوماسية، وما تعورف عليه من حصانتهم.

وهو قول جماعة العلماء من أصحاب المذاهب المشهورة(٢)، وقد نقل الإجماع على عصمة دماء الرسل والوفود ابن القطان الفاسي فقال: وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله"(١).

---

(١) رواه أبو داود (رقم ٢٧٥٨) وأحمد (رقم ٢٣٨٥٧) والنسائي في الكبرى (رقم ٨٦٢١) وابن المنذر في الأوسط (رقم ٦٦٨٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم ٥٤٤٨) وابن حبان (رقم ٤٨٧٧) والطبراني في الكبير (رقم ٩٦٣) والحاكم (رقم ٦٥٣٨) والبيهقي (رقم ١٨٤٢٨).

(٢) شرح السير الكبير (٢/٢٩٦) والمبسوط (١٠/٩٢) في الفقه الحنفي.

والذخيرة للقرافي (٣/٤٤٦) والقوانين الفقهية (ص ٤١٥) في الفقه المالكي.

والمهذب (٥/٢٥٢) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٤) في الفقه الشافعي.

وكشاف القناع (٣/٩٩) والمبدع (٣/٣٩٣) في الفقه الحنبلي.

والمحلى لابن حزم (٧/٣٠٧) في الفقه الظاهري.

(١) الإقناع في مسائل اجماع (١/٣٣٧ رقم ١٨٩٥) نقلا عن أبي العباس المنصوري.

الفصل الرابع:

العسيف والوصيف (الرقيق)

الحديث الأول: رباح بن الربيع رضي الله عنه.

والحديث مداره على المرقع بن صيفي، ورواه عنه ابنه عمر بن المرقع وموسى بن عقبة وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان.

أما عمر بن المرقع عن أبيه عن جده رباح بن الربيع به: فرواه أبو داود والنسائي والروياني في مسنده والطبراني في الكبير ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال والبيهقي في الكبرى والمعرفة وابن أبي حاتم في العلل وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق أبي الوليد الطيالسي عن عمر بن المرقع بن رباح عن أبيه عن جده رباح بن الربيع قال:" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شىء، فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا"(١).

---

(١) رواه أبو داود (رقم ٢٦٦٩) والنسائي (٨٥٧١) والروياني في مسنده (رقم ١٤٦٤) والطبراني في الكبير (٥/ رقم ٤٦٢١ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال

وأما موسى بن عقبة: فرواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني المرقع عن جده رباح بن الربيع به(١).

وأما أبو الزناد: فرواه عنه جماعة وهم ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد والمغيرة بن عبد الرحمن وابن جريج عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع.

رواه أحمد في مسنده (رقم **١٥٩٩٥، ١٩٠٤٢**) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم **١٠٢٤٢**) وابن منده في معرفة الصحابة (**٦١٨/١**) من طريق ابن جريج.

ورواه أحمد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطحاوي في المشكل والطبراني في الكبير والحاكم والبخاري في التاريخ

٤٢/٩) والبيهقي في الكبرى (رقم **١٨١٠٤**) والمعرفة (رقم **١٨٠٨٤**) وابن أبي حاتم في العلل (**٤٧٨/٣**) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم **٢٧٩٠**).

(١) رواه البخاري في التاريخ الكبير (**٣١٤/٣**) والطبراني في الكبير (**٥**/ رقم **٤٦٢٢** ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة رقم **٢٧٩١**).

والأوسط والبغوي في معجم الصحابة وابن الأثير في أسد الغابة من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.

ورواه ابن أبي شيبة في مسنده وابن ماجه وأحمد في مسنده والنسائي في الكبرى وسعيد بن منصور في سننه والطحاوي وابن حبان والبيهقي في الكبرى وابن منده في معرفة الصحابة وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طرق عن المغيرة بن عبد الرحمن ثلاثتهم (ابن جريج وابن أبي الزناد والمغيرة بن عبد الرحمن) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع به(١).

---

(١) رواه أحمد (رقم ١٥٩٩٢-١٥٩٩٥ ،١٧٦١١، ١٧٦١٢، ١٩٠٤٢- ١٩٠٤٤) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ١٠٢٤٢) وابن منده في معرفة الصحابة (١/٦١٧-٦١٨) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٧٥١) والطحاوي في المشكل (رقم ٦١٣٨، ٦١٣٧) ومعاني الآثار (رقم ٥١٦٩-٥١٧١) والطبراني في الكبير (٥/ رقم ٤٦١٧، ٤٦١٨) والحاكم (رقم ٢٥٦٥) والبخاري في التاريخ (٣/٣١٤) والتاريخ الأوسط (١/١١٦ ترجمة ٤٨٨) والبغوي في معجم الصحابة (رقم ٧٧٥) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ٢٧٨٨) وابن الأثير في أسد الغابة (٢/٥٠ ط. دار الفكر) وابن أبي شيبة في مسنده (رقم ٦٨١) ومن طريقه ابن ماجه عقب (رقم ٢٨٤٢)

وصححه الحاكم على شرط الشيخين واوفقه الذهبى، وهو مخرج في الصحيحة للألباني(١).

تنبيه: في رواية أحمد عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي الزناد.

قال ابن منده: ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن أبي الزبير كذا قال عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

قوله: عن أبي الزبير وهم، والصواب: عن أبي الزناد.

وقوله: عن رباح بن الحارث، وهم، والصواب: رباح بن الربيع "(٢).

قال أبو عبد الباري: والصواب أن ابن جريج لم يسمع من أبي الزناد، بل هو منقطع بينهم، وعلى رواية غير أحمد تدليس، لأنه ليس له سماع من أبي الزناد.

والنسائي في الكبرى (رقم ٨٥٧٢) وسعيد بن منصور في سننه (رقم ٢٦٢٣) وابن حبان (رقم ٤٧٨٩) والبيهقي في الكبرى (رقم ١٨١٥٧).

(١) السلسلة الصحيحة للألباني (رقم ٧٠١).

(٢) معرفة الصحابة (ص ٦١٨).

قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئا، يشبه أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى"(١).

وخالفهم سفيان الثوري فقال عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب به.

رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى والترمذي في العلل الكبير وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير وابن زنجوية في الأموال والطحاوي في المشكل وفي معاني الآثار وابن حبان وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير وابن قانع في معجم الصحابة وابن مندة في معرفة الصحابة وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طرق عن الثوري به(٢).

---

(١) العلل لابن أبي حاتم (٣/١٩٥) ونحوه في المراسيل له (ص ١٣١، ١٣٣رقم ٤٧٢، ٤٨٠).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مسنده (رقم ٨٣١) وفي مصنفه (رقم ٣٣١١٧ن ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم ١٢٠٣) وأحمد في مسنده (رقم ١٧٦١٠) وابن ماجه (رقم ٢٨٤٢) والنسائي في الكبرى (رقم ٨٥٧٣) والترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٥٩ رقم ٤٧١) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٩٣٨٢ ومن طريقه الطبراني في الكبير (٤/ رقم ٣٤٨٩) وابن زنجوية في الأموال (رقم ١٤٦) والطحاوي في

واختلف العلماء في توجيه ذلك على قولين:

الأول: تصحيح الوجهين.

قال ابن حبان: سمع هذا الخبر المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب، وسمعه من جده، وجده رباح بن الربيع، وهما محفوظان".

الثاني: تصحيح رواية الجماعة وتخطئة الثوري في ذلك.

قال ابن منده: رواه المغيرة بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد وغيرهم، فخالفوا الثوري وقالوا: عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع وهو الصواب"(١).

وقال الترمذي في العلل الكبير: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو: عن المرقع عن رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب.

المشكل (رقم ٦١٣٦) وفي معاني الآثار (رقم ٥١٧٢، ٥١٧٣) وابن حبان (رقم ٤٧٩١) وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ١٨١ ترجمة ٥٩٥ و ٣/ ٢٩ ترجمة ٣٦٩٧) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٠١) وابن مندة في معرفة الصحابة (١/ ٣٧٥) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ٢٢٣٢).

(١) معرفة الصحابة (ص ٣٧٦).

هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم.

قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح. وقد روى بعض ولد رباح غير هذا عن جده. وقال رباح بن الربيع: وهكذ قال علي بن المديني رباح"(١).

وقال ابن بي حاتم في العلل: وسألت أبي وأبي زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب؛ قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه نظر إلى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان؟.

قال أبي وأبو زرعة: هذ خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري؛ إنما هو: المرقع بن صيفي عن جده رياح بن الربيع أخي حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

---

(١) العلل الكبير للترمذي (١/ ٢٥٩).

كذ يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الزناد، قال أبي: والصحيح هذا"(١).

وقال ابن أبي شيبة: يخطئ الثوري فيه"(٢).

وقال الألباني بعد ذكره قول ابن أبي شيبة:" أشار إلى أن الرواية الأولى هي الصواب، وهو الحق، لاتفاق من ذكرنا من الثقات عليها، ويقوي ذلك أن عمر بن المرقع بن صيفي رواه عن أبيه مثل رواية الثقات عن أبي الزناد كما تقدم، والابن أدرى برواية أبيه وجده عادة"(٣).

قال أبو عبد الباري: ويقويه أيضا رواية موسى بن عقبة وقد تقدمت.

وقد سبق في كلام ابن أبي حاتم أن زياد بن سعد رواه عن أبي الزناد أيضا ولم أقف عليها مسندة فلينظر، فإن صح فيقويه أيضا.

---

(١) العلل لابن أبي حاتم (٣/٣٣٩-٣٤٠ رقم ٩١٤).

(٢) سنن ابن ماجه (٤/١٠٨ تحقيق الأرناؤط) .

(٣) السلسلة الصحيحة (٢/٣١٥).

الحديث الثاني: بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

رواه الحارث في مسنده عن عبد العزيز بن أبان عن بشير بن المهاجر البجلي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة واستعمل خالد بن الوليد على مقدمته، فرأى امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ قالوا: قتلها خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: الحق خالد بن الوليد فقل له:" لا يقتلن امرأة ولا صبيا ولا عسيفا"(١). والعسيف: الأجير التابع.

الحديث الثالث: رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم.

رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد ومسدد وأبو يعلى ويحيى بن آدم في الخراج والبيهقي في المعرفة من طرق عن أيوب عن رجل عن أبيه قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء"(٢).

---

(١) رواه الحارث في مسنده (رقم ٦٤٧ زوائده).

(٢) رواه سعيد بن منصور في سننه (رقم ٢٦٢٨) من طريق حماد بن زيد، وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١١٤) ومسنده (رقم ٦٠٨) وأحمد (رقم ١٥٤٢٠) ومسدد (إتحاف الخيرة رقم ٤٤٥٣) وأبو عبيد في غريب الحديث (رقم ٤٣٨) عن ابن علية،

وهذه الأحاديث تدل على عصمة دم العسيف وهو الأجير، والوصيف وهوالرقيق، وذلك مقيد بما إذا لم يقاتلا، فإن قاتلا كان حكمهما حكم سائر المقاتلة.

وقد اختلف الفقهاء في حكمهم على قولين:

القول الأول: عصمة دمائهم، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وهو قول عند الشافعية.

القول الثاني: يجوز قتلهم لأنهم درء لمقاتلتهم، وهو قول الشافعي واختيار بعض المالكية.

والبيهقي في المعرفة (رقم١٨٠٩١) من طريق عبد الوهاب الثقفي، وفي الخلافيات (رقم ٥٢٤٠) من طريق حماد بن سلمة، ويحيى بن آدم في الخراج (رقم ١٣٥) وأبو يعلى (إتحاف الخيرة المهرة (١٦٧/٥ رقم ٤٤٥٣ /٤) من طريق وهيب بن خالد كلهم عن أيوب عن رجل عن أبيه.

تنبيه: سقط ذكر "عن رجل" بعد أيوب عند أبي يعلى، وتبين من رواية يحيى بن آدم.

وكذلك قال البيهقي في المعرفة (٢٥١/١٣): وهكذ رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهيب بن خالد عن أيوب السختياني عن رجل عن أبيه، وهو مجهول كما قال الشافعي".

قال ابن حبيب: وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد(١).

وقال ابن العربي: السادسة: العسفاء: وهم الأجراء والفلاحون، وكل من هؤلاء حشوة.

وقد اختلف فيهم؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يقتلون، وفي وصية أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان:" لا تقتلن عسيفا".

والصحيح عندي قتلهم؛ لأنهم إن لم يقاتلوا فهم ردء للمقاتلين، وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء يحكم فيه بحكم المقاتل، وخالفهم أبو حنيفة؛ وقد مهدنا الدليل في المسألة، وأوضحنا وجوب قتله في مسائل الخلاف بما فيه غنية "(٢).

---

(١) مناهج التحصيل (٣/ ٢٠).

(٢) أحكام القرآن (١/ ١٥٠).

وقال الجويني: أصحاب الصوامع والبيع والرهابين والشيوخ الذين لا رأي لهم، والزمنى والعسفاء، وهم الأجراء والحراثون المشتغلون بشغلهم في الحراثة هل يجوز قتلهم؟ فعلى قولين: أحدهما - لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة في أظهر الروايتين عنه. والقول الثاني - يجوز قتلهم.

توجيه القولين: من منع القتل، احتج بما روينا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الحقوا خالدا، وقولوا له: لا يقتل عسيفا ولا امرأة"؛ ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، فكانوا كالنسوان والصبيان. ومن قال: إنهم مقتولون، احتج بقوله صلى الله عليه وسلم:" اقتلوا شيوخ المشركلين، واستحيوا شرخهم" والشرخ الشباب"(١).

(١) نهاية المطلب (١٧/٤٦٣-٤٦٤).

الفصل الخامس:

تجار المشركين

ورد في هذه المسألة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه عنه أبو الزبير المكي، وله عنه طرق ضعيفة لكنها تتقوى بتعددها:

الأول: حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير به.

رواه أبو يعلى وابن طاهر في المخلصيات من طريق عباد بن العوام عن حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر قال: " كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "(١).

ورجاله ثقات غير الحجاج بن أرطأة، وبه عله الهيثمي فقال: رواه أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح "(٢).

الثاني: أشعث بن سوار الكندي عن أبي الزبير به.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ويحيى بن آدم في الخراج والبيهقي في الكبرى من طريقين عن عبد الرحيم بن سليمان القاري عن أشعث

---

(١) رواه أبو يعلى (رقم ١٩١٧) وابن طاهر في المخلصيات (رقم ٨٧٨).

(٢) مجمع الزوئد (٤/ ٧٣) .

عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:" كانوا لا يقتلون تجار المشركين"(١).

ورجاله ثقات غير أشعث هذا فهو ضعيف، لكنه صالح للاعتبار به، وهو كذلك هنا.

الثالث: يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني عن أبي الزبير به.

رواه أبو عمرو السلمي في جزئه عن محمد بن عبدوس بن كامل عن مسروق بن المرزبان عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبدالرحمن به(٢).

والدالاني حسن الحديث في المتابعات كما هو الحال هنا، وبقية الإسناد حسن.

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١٣٠) ويحيى بن آدم في الخراج (رقم ١٣٣) والبيهقي في الكبرى (٩/١٥٥ رقم ١٨١٦٠) وفي مطبوع الخراج "عبد الرحمن القاري" لكنه جاء على الصواب عند البيهقي وقد رواه من طريق يحيى بن آدم.

(٢) رواه أبو عمرو السلمي (إسماعيل بن نجيد) في جزئه (رقم ٩٦٥) وذكره نبيل سعد الدين في الإيماء (٢/ ٢١١ رقم ١٣٢٥) والذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/١٨٥).

الرابع: الفزاري عن أبي الزبير به.

رواه السهمي في تاريخ جرجان عن أبيه عن أبي نعيم عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن خالد عن الجراح عن الفزاري عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقتلوا تجار المشركين"(١).

وهذ سند ضعيف، فيه الفزاري، ويشبه أن يكون محمد بن عبيد الله العرزمي، الفزاري فإنه يروي عن أبي الزبير المكي أحاديث(٢).

---

(١) رواه السهمي في تاريخ جرجان (ص ٤٠٦-٤٠٧ ترجمة محمد بن خالد الحنظلي الرازي).

(٢) ومن ذلك:

- **حديث "زر غبا تزدد حبا"** رواه أبو الشيخ في الأمثال (رقم ١٧) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/١٧٩) من طريق الحسن بن عبد الله عن العرزمي عن أبي الزبير به.
- **وحديث" كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع"** رواه ابن عدي في الكامل (٧/٢٤٧) من طريق محمد بن مسلمة الحراني عن الفزاري، وهو محمد بن عبيد الله العرزمي.

والعرزمي متروك كما في تقريب التهذيب، والطرق الأخرى تغني عنه.

وهذه الطرق –دون الأخير– يقوي بعضها بعضها، فيكون حسنا إلى أبي الزبير، وتبقى عنعنة أبي الزبير وهو مدلس، فمن مشى عنعنته كمسلم فهو حسن، ومن توقف فيه فيكون ضعيفا، وهو محتمل.

وهذه الأحاديث تدل على أن تجار المشركين الذين يدخلون بلاد المسلمين لا يجوز قتلهم، وتعصم دماؤهم ما لم يراتكبوا جرما

- **حديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"** رواه ابن عدي في الكامل (٢٤٨/٧)من طريق عمرو بن النعمان عن العرزمي عن أبي الزبير عن جابر به.
- **حديث" صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وكبر أربعا"** رواه ابن عدي في الكامل (٢٤٩/٧) من طريق عصمة بن عبد الله الأسدي عن العرزمي عن أبي الزبير عن جابر به.
- **حديث " كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه"** رواه ابن عدي في الكامل (٢٥٠/٧) من طريق حاتم بن إسماعيل عن العرزمي عن أبي الزبير عن جابر به.

يبيحها، وذلك أن التعامل التجاري بين المسلمين والمشركين جائز، والحاجة إليه قائمة في كثير من الأحوال.

والأصل فيمن يحمل المال للتجارة ألا يكون من أهل القتال في تلك الحال، لأنه لا يعرض ماله للخطر، فيدخل فيمن لا يقاتل من المشركين بالقياس، ويقوي ذلك القياس ما جاء في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه من النهي عن قتلهم.

وبهذا قال المالكية والحنابلة

قال ابن عرفة في الشرح الكبير (٢/١٨٦): " إن أخذ الحربي بأرض الحربيين حال كونه مقبلا إلينا، أو قال: جئت أطلب الأمان منكم، أو أخذ بأرضنا ومعه تجارة، وقال لنا: إنما دخلت أرضكم بلا أمان، لأني ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر، أو أخذ على الحدود بين أرضنا وأرضهم، وقال ما ذكر، فيرد لمأمنه في هذه الحالات".

وقال ابن قدامة في المقنع (ص ١٤٥): " ومن دخل دار الإِسلام بغير أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه".

وقال ابن المنجي التنوخي في الممتع (٢/٣٣٦):" أما كون قول من دخل دار الإسلام فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يُقبل فلأن ما ادعاه ممكن فيكون شبهة في درء القتل فلأنه يتعذر عليه إقامة البينة على ذلك.

وأما قول المصنف رحمه الله: ومعه متاع فشرط في قبول قوله أنه تاجر لأنه إذا لم يكن معه ذلك لم يحتمل صدقه.

وقوله:" قُبل منه" فيه إشعار بأنه لا يتعرض إليه. صرح بذلك هو وغيره من الأصحاب .... وأما التاجر ،فلأنه إذا جاء بماله، ولا سلاح معه، دل على قصد الأمان".

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/٤٥):"وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن ـ فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ـ، وطالب حاجة من زيارة أو غيرها.

وحكم هؤلاء: أن لا يهاجوا، ولا يقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان".

وشترط بعض الحنابلة جريان العادة على تأمين التجار، فقال التنوخي في الممتع (٢/٣٣٦): "ولم يشترط المصنف رحمه الله هنا أن تكون العادة جارية بذلك لما ذكر من قصده الأمان، واشترطه في الكافي، وصرح به غيره من الأصحاب لأن العادة جارية مجرى الشرط. فإذا لم تكن عادة ولم يدخل بأمان وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة".

وقال ابن مفلح في المبدع (٣/٣٥٥) والمرداوي في الإنصاف (١٠/٣٥٨): إنه المذهب".

وخالف في ذلك ابن حزم فأجاز قتل تجار المشركين، وأجاب عن هذا الحديث بجوابين:

أولهما: أنه لايصح.

قال في المحلى (٥/٣٤٩): " وعن جابر بن عبد الله قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين وقالوا: إنما نقتل من قاتل، وهؤلاء لا يقاتلون. هذا كل ما شغبوا به، وكل ذلك لا يصح ".

ثانيهما: تأويله على فرض صحته.

قال في المحلى (٥/٣٥٠): " وأما قول جابر لم يكونوا يقتلون تجار المشركين فلا حجة لهم فيه؛ لأنه لم يقل: إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب وإنما أخبر عن جملة أمرهم.

ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه نهي عن قتلهم، وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط ".

الفصل السادس:

أصحاب الصوامع

ورد في ذلك حديث ابن عباس وأثر أبي بكر وسلمان الفارسي رضي الله عنهما.

أولا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والطحاوي من طرق عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: " اخرجوا بسم الله تقتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع "(١).

قال البزار: لا نحفظ قوله: "أصحاب الصوامع" إلا من هذا الوجه.

قال أبو عبد الباري: فيه علتان:

الأولى: ابن أبي حبيبة وهو إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وهو ضعيف.

---

(١) رواه أحمد (رقم ٢٧٢٨) وابن أبي شيبة (رقم ٣٣١٣٢) والبزار (رقم ٤٨٠٦) وأبو يعلى (رقم ٢٥٤٩،٢٦٥٠) والطبراني في الكبير (رقم ١١٥٦٢) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٩٠) والطحاوي في المشكل (رقم ٦١٣٥) ومعاني الآثار (رقم ٥١٨٥).

ورواه أبو يوسف في الخراج عن داود بن الحصين عن عكرمة به مرسلا(١)، فزالت هذه العلة، وبقيت الثانية.

والثانية: دود بن الحصين وهو ضعيف في عكرمة.

قال الطحاوي عقبه في المشكل: ولا نعلمه روي عن النبي لله عليه وسلم في النهي عن قتل أصحاب الصوامع غير هذا الحديث، وكان مدره على إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، وقد روي عن أبي بكر ما يوافق هذا المعني ".

وقال في معاني الآثار: فلما جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس وانقطعوا عنهم وأمن المسلمون من ناحيتهم، دلَّ ذلك أيضا على أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من امرأة أو شيخ فان، أوصبي كذلك أيضا لا يقتلون، فهذا وجه هذا الباب، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين".

---

(١) رواه أبو يوسف في الخراج (ص ٢١٣-٢١٤).

وقال ابن عدي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يكتب حديثه مع ضعفه".

وقال ابن جزم: لا يصح".

وقال ابن طاهر القيسراني: فيه إبراهيم بن إسماعيل منكر الحديث لا شيء"[1].

وقد جاء من مرسل عكرمة مولى ابن عباس.

ذكره ابن حزم في المحلى فقال: ومن طريق القعنبي عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم:" لا تقتلوا أصحاب الصوامع"، وقال: لا يصح، وأعله بالإرسال"[2].

ثانيا: أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه

وللأثر عن أبي بكر طرق:

الطريق الأول: يحيى بن أبي مطيع عن أبي بكر.

---

(١) الكامل لابن عدي (١/ ٣٨٠) والمحلى لابن حزم (٥/ ٣٤٩) وذخيرة الحفاظ لابن طاهر القيسراني (٢/ ٨٠٤).

(٢) المحلى لابن حزم (٧/ ٢٩٧).

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن زيد بن جدعان عن يحيى بن أبي مطيع أن أبا بكر الصديق بعث جيشا فقال:" اغزوا بسم الله، اللهم جعل وفاتهم شهادة في سبيلك، ثم إنكم تأتون قوما في صوامع لهم، فدعوهم وما أعملوا أنفسهم له، وتأتون إلى قوم قد فحصوا عن أوساط رءوسهم، أمثال العصب فاضربوا ما فحصوا عنه من أوساط رءوسهم "(١).

الطريق الثاني: عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي بكر.

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندارني عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم، فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف، فو الله لأن أقتل

---

(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم **٣٣١٣٤**).

رجلا منهم أحب إلى من أن أقتل سبعين من غيرهم، وذلك بأن الله يقول ﴿فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ﴾ التوبة ١٢"[١].

وهذ سند ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم، فإنه مشهور بتدليس التسوية فلابد لمثله من التصريح بالسماع في جميع الإسناد من بعده، وقد عنعنه بين صفوان وعبد الرحمن بن جبير.

الثانية: وهي الأقوى الظاهر: الانقطاع بين عبد الرحمن بن جبير بن نفير وبين أبي بكر الصديق، فإنه لم يدركه، ولا لأبيه جبير بن نفير رواية متصلة عن أبي بكر، بل روايته عنه مرسلة عند النسائي في عمل اليوم والليلة كما ذكر المزي في تهذيب الكمال[٢].

الطريق الثالث: ثابت بن الحجاج الكلبي عن أبي بكر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ثابت بن

---

(١) تفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٧٦١ رقم ١٠٠٢٠).

(٢) تهذيب الكمال (٤/ ٥١٠).

الحجاج الكلبي قال: قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " ألا لا يقتل الراهب في الصومعة "[1].

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين أبي بكر وثابت بن الحجاج الكلبي، فلم يدركه وإنما روايته عنه بواسطة عبد الله بن سيدان[2].

والأثر حسن بهذه الطرق التي يصلح أكثرها للاعتبار.

ثالثا: أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه

رواه ابن أبي شيبة في مسنده -واللفظ له- وأبو حفص الدوري في جزئه في القراءات وأبو عبيد في فضائل القرآن والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في تفسيره والبزار في مسنده والحارث في مسنده والطبراني في الكبير من طريقين عن نصير بن زياد الطائي عن الصلت الدهان عن حامية بن رباب قال: سألت سلمان عن هذه الآية ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا﴾ المائدة ٨٢؟ فقال: دع

(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٣٣١٢٧).

(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥٢١٠) وابن أبي شيبة (رقم ٥١٣٢).

القسيسين في الصوامع والخربة، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا"(١).

وأعله الهيثمي فقال:" فيه يحيى الحماني ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف"(٢).

قال ابن المنذر:"ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع من قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر الكتاب، وكان مالك، والليث بن سعد، وجماعة يرون الوقوف عن قتل الرهبان لخبر أبي بكر الصديق ونهيه"(٣).

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في مسنده (رقم ٤٦٥ واللفظ له ومن طريقه أبو حفص الدوري في جزئه في القراءات (رقم ٤٠) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ٢٩٨) والبخاري في التاريخ الكبير (١١٦/٨ ترجمة ٢٤٠٥ نصير بن زياد الطائي) وابن أبي حاتم في تغسيره (رقم ٦٦٧١) والبزار في مسنده (رقم ٢٥٣٧) والحارث في مسنده (بغية الباحث رقم ٧١٠) والطبراني في الكبير (رقم ٦١٧٥).

(٢) مجمع الزوائد (١٧/٧) .

(٣) الإشراف لابن المنذر (٤٦٣/٢).

الفصل السابع:

الشيخ الفاني

ورد في هذه المسألة حديث بريدة وأنس بن مالك ومرسل راشد بن سعد وأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.

أولا: بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن بي داود عن أصبغ بن الفرج عن علي ابن عباس عن أبان بن تغلب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول: " لا تقتلوا شيخا كبيرا"(١).

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث المنع من قتل الشيوخ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مرقع بن صيفي في المرأة المقتولة: " ما كانت هذه تقاتل" فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل، ولكن لما روي حديث دريد هذا وهذه الأحاديث الأخر وجب أن تصحح ولا يدفع بعضها ببعض، فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في

---

(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢٤ رقم ٥١٨٤) .

الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي، وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون، لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال، ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها فإذا كان ذلك كذلك قتلوا، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة: " ما كانت هذه تقاتل" أي: فلا تقتل فإنها لا تقاتل فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها، وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذي الرأي في أمور الحرب، فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أصحاب الصوامع".

ثانيا: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه المزي عن يحيى بن آدم عن حسن بن صالح عن خالد بن الفرز قال: حدثني أنس بن مالك قال:

كنت سفرة أصحابي وكنا إذا استفرنا نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول:" انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون أعداء الله في سبيل الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا"(١).

وفي رواية:" وضموا غنائمكم، وأصلحوا ﴿وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ البقرة ١٩٥(٢)".

ورجاله ثقات غير خالد بن الفزر لم يرو عنه غير الحسن بن صالح ولم يوثقه معتبر فهو مجهول.

وقال الأرنؤوط: حسن لغيره، وهذ سند ضعيف لجهالة خالد بن الفزر.

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١١٨) والمزي في تهذيب الكمال ١٥١/٨).

(٢) رواه أبو داود في لجهاد (رقم ٢٦١٤ ومن طريقه البيهقي في الكبرى رقم ١٨١٥٣ وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٣٣) وتمام في فوائده (رقم ٢٠٠) والبيهقي في المعرفة (رقم ١٨٠٩٧) من طريق يحيى بن آدم وعبيد لله بن موسى عن حسن بن صالح به.

ثالثا: مرسل راشد بن سعد رحمه الله

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، والشيخ الكبير الذي لا حراك به "(١)، ورجاله ثقات.

رابعا: أثر أبي بكر لصديق

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: حدثت أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان فقال: " إني أوصيك بعشر: لا تقتلن صبيا، ولا امرأة، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلا، ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن "(٢).

وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات لكنه منقطع بين يحيى بن سعيد وأبي بكر الصديق، بل هو معضل.

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **٣٣١٣٥**).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **٣٣١٢١**).

الفصل الثامن:

الفلاحون ومن لم ينصب الحرب

روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريقين عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر: لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا، واتقوا الله في الفلاحين "[1].

وفي رواية:" واتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب".

ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ البقرة ١٩٠، قال: فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية، ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم"[2].

وروى يحيى بن آدم في الخرج عن أبي بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال:" لا تقتلوا راهبا ولا أكارا "[3].

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١٢) وسعيد بن منصور في سننه (رقم ٢٦٢٥).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١٢٦).

(٣) رواه يحيى بن آدم في الخراج (رقم ١٣٤).

وبهذا ينتهي ما أردت تسطيره في هذا الكتاب، وكان الانتهاء من تحريره وتبييضه عصر السبت، ثاني جمادى الأولى، سنة أربع وأربعين وأربعمائة للهجرة، الموافق للسادس والعشرين، من شهر نوفمبر، سنة اثنين وعشرين وألفين للميلاد، وذلك بمدينة نيروبي – عاصمة كينيا.

والله أسأل أن يجعله نافعا لكاتبه وقارئه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي